مَحاسنُ الإسلام

وفِقْهُ العَادات والأعراف والقوانين والاعتصام



دِراسةٌ تاريخيةٌ فقهية
في مَحاسن الإسلامِ وفضائلِه وكَمَالِه ووجُوب الاعتصام به
وأحكام الأعراف والعادات والقوانين عند الفقهاء وفي ميزان الشريعة

د. عبدالعزيز بن سعيد بن غائب

غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين

مَحاسنُ الإسلام

وفِقْهُ العَادات والأعراف والقوانين والإعتصام

دِراسةٌ تاريخيةٌ فقهية
في مَحاسن الإسلام وفضائلِه وكَمَالِه ووجُوب الاعتصام به
وأحكام الأعراف والعادات والقوانين عند الفقهاء وفي ميزان الشريعة

أبو عمر، د. عبدالعزيز بن سعيد بن غائب

غَيّبه اللّه ووالديه عن النار وغَفر له ولهما وللمؤمنين

ⓒ عبدالعزيز بن سعيد بن غائب ، ١٤٤٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن غائب ، عبدالعزيز بن سعيد

مَحاسن الإسلام وفِقه العادات والأعراف والقوانين والاعتصام / عبد العزيز بن سعيد ، ط١ ، ١٤٤٥ هـ

٩٠ ص ، ١٧ x ٢٤ سم

ردمك : ٣-٠١٦٦-٠٥-٦٠٣-٩٧٨

١ ـ مَحاسن الإسلام ـ الديانات ـ القانون

ديوي ٣٤٠ ١٤٤٥/١٩٦٤٢

رقم الإيداع : ١٤٤٥/١٩٦٤٢

ردمك : ٣ـ ٠١٦٦ـ ٠٥ـ ٦٠٣ـ ٩٧٨

فسح وزارة الإعلام رقم ٢٠٢٤٠٣٢٨٦٥٤٠٨٦٧ وتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨

الطبعةُ الأولى

الحقوق محفوظة

إلا مَن أراد طباعته وقفًا بَعد الإذن كما هو دون تغيير



قال الله تعالى :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

سورة الجاثية : ١٨

المقدّمة

الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرا، وصلّى الله وسلّم على مَن أرسله شاهداً ومُبشّراً ونذيرا، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيرا، أما بعد:

فإن الإنسان ـ في أي زمان ومكان ـ بحاجةٍ شديدة إلى النظام العادل والدستور الحافل؛ الذي يَضْمَن له الأمن الفكري والنفسي والحياتي، وما ذلك إلا في المنهج الإلَهي؛ الذي شَرَعَهُ الله لعباده؛ ولا يقوم مقامه أيّ نظامٍ آخَر.

والله ـ تعالى ـ لم يُوْكِل البَشَرَ لعقولهم وأهوائهم ولا لأعرافهم وعاداتهم؛ ولكنه شَرع لهم شريعةً سَمحة، فيها اليُسر والعدل والمُساواة والرحمة والتكامل والتوافق والشورى؛ صالحةً لكُلّ زمان ومكان، ضامِنة لسعادة العباد وأَمْنِهم على دِينهم وأنفُسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وسائر شؤونهم؛ قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا ﴾ سورة النور ٥٥.

فمَن ضلّ عن شريعة ربّه وزَهِد فيها فقد استَبدل الذي هو أدنى بالّذي هو خير؛ رغم أن المجد والكنز بين يديه؛ مما يُصَدّق قول القائل[1]:

ومِن العجائبِ والعجائبُ جَمّةٌ ... قُرْبُ الشفاءِ وما إليه سبيلُ

كالعِير في البيداءِ يَقْتُلها الظمأ ... والماءُ فَوقَ ظُهورِها مَحْمولُ

(١) مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم ١/ ٢٢٩، والعِير: هي الإبل.

وقد تناول هذا الكتاب فضل الشريعة ومكانتها ومحاسنها العظيمة، وبيان خطر البدَع والعادات والعصبيّات والأعراف والقوانين والأهواء التي تخالفها وفيها ضرر، وموقف القرآن والسُّنة منها، وفتاوى كبار العلماء حَوْل أحكامها وفقهها وأضرارها وضوابطها واحترازاتها.

وجعلتُه في فصولٍ أربعة:

الأول: في فضل شريعة الإسلام وسُموّها وكمالها وسماحتها ومحاسنها.

الثاني: في أعراف الناس وعادات القبائل؛ وخَطَرها إذا خالفَتْ شرعَ الله.

الثالث: في تعريف القوانين وتاريخها ومصدرها وأحكامها.

الرابع: في وجوب الاعتصام بالقرآن والسّنة؛ ومعنى ذلك وحقيقته.

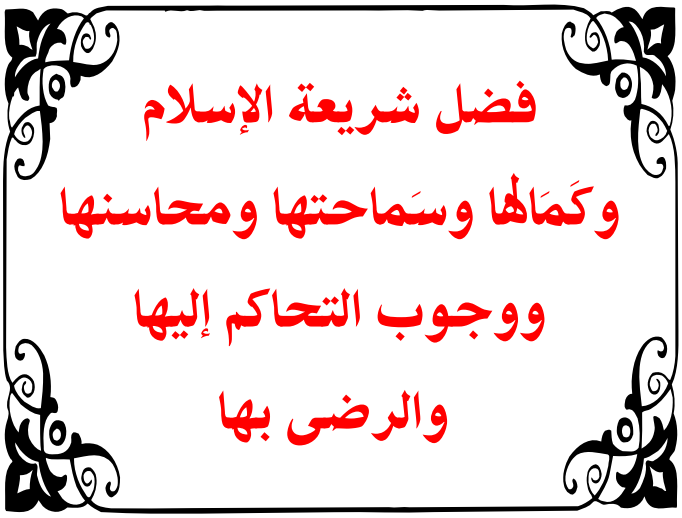
واللهَ أسأل أن يُرينا الحقَّ حقاً ويرزقنا اتّباعه، وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يُصلِح الحالَ والمآل.

المؤلف

٢٥ شوال ١٤٢٧ هـ

a22b2a22@gmail.com

الفصل الأول


فضل شريعة الإسلام
وكَمَالها وسَماحتها ومحاسنها
ووجوب التحاكم إليها
والرضى بها

كَمَال الشريعة الاسلامية وسُمُوّها

لا ريب في سُمُوِّ الشريعة الإسلامية وكمالها، وصلاحها لكل زمان ومكان، وتلبيتها لكافة حاجات البشر على تَنوّعها واختلافها، وبُطلان كُلّ ما خالَفها..

ذلك لأن التشريع حقٌّ لله وَحْده، هو خالق الكون ومُدبّره والعالِمُ بمصلحته؛ لا مُنازعةَ في ذلك والمُنازِع فيه مارِق.

قال الله تعالى مُقَرّراً ذلك: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ الأنعام: ٥٧، فَخَصَّص الحكم له، بل وأَنكَر على مَن نَصَب نفسه مُشرّعاً بهَواه؛ فقال ـ تعالى ـ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ الشورى: ٢١، وقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ الأعراف: ٥٤، قال العلاّمة ابن باز ـ رحمه الله ـ: فكما أن للهِ الخَلق؛ فَلَهُ أيضاً الأمر والشرع [1].

فهي شريعة كاملة تامّة رَبّانية مُيَسّرة خاتِمة، أكمل اللهُ بها دِينه، وأَتَمّ بها على عباده نعمته، وارتضاها لهم منهجًا ودستورًا ونظاما، قال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾المائدة: ٣.

(١) انظر: رسالة العلامة عبد العزيز ابن باز: وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص ٨.

مِن مَحاسِـن شريعة الإسلام

إن مَحاسن الشريعة الإسلامية وفضائلها كثيرةٌ جداً، وهي محاسنٌ جَمَعَتْ خَيرَي الدنيا والآخرة ؛ لا توجَد في غيرها[1] ؛ ومنها :

❖ **في العقيدة والعبادات :**

١. الاهتمام بالتوحيد الخالص ؛ وبالعقيدة الصحيحة والتصوّر السليم نحو الكون والحياة والإنسان.

٢. الاهتمام بإخلاص الأعمال لله تعالى ؛ والصدق في القول والعمل والاعتقاد وتصحيح المقاصد والنيات قَبل الأعمال والتوَجّهات.

٣. مخاطبة العقول والضمائر.

٤. الاهتمام بالأوصاف والمعاني ؛ دون الأسماء والأشكال والمباني.

٥. العمل بالمقطوعات والمظنونات دون الموهومات والمكذوبات.

٦. مشروعية العبادات والفرائض التي تُزكّي النَّفْس وتهذّب المجتمع ، ومِن تلك العبادات العظيمة : (أركان الإسلام الخمسة) وما ينطوي تحتها من الحِكم التشريعية العظيمة التي لا تَخفَى ، والتي تُـنَمّي في المسلم التقوى والإيمان والأدب وحُسن الخُلق ... لاسيما الصلوات الخمس ؛ فهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد.

٧. مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووجوب التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

---

(١) ومحاسن الشريعة يُعبّر عنها بعض الفقهاء بـ(مقاصد الشريعة) فالفرق يسير إلا في التسمية.

٨. مشروعية الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر الدِّين الإسلامي والدعوة إليه مِن غير إكراه.

٩. مشروعية طَلب العِلم ، وإكرام العِلْم والعلماء ، والحث على التعلّم ونبذ الجهل.

❖ **وفي النظام الأُسَري والاجتماعي:**

١٠. الأمر بمكارم الأخلاق والعدل والرحمة والصّلةِ والإحسان .

١١. الاهتمام بالمرأة وإكرامها ؛ وضمان حقوقها وميراثها، وأَمْرُها بالحجاب وصيانتها من الابتذال والاختلاط.

١٢. الاهتمام بالأُسرة المسلمة ونظامها ؛ من الزواج والطلاق والحقوق المتبادلة والتربية ..

١٣. الاهتمام بعادات الناس وأعرافهم الطيبة واحترامها، وتهذيب العادات السيئة وتصحيحها.

١٤. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة ؛ كالمرضى والجرحى والأسرى والأطفال والنساء والفقراء والضعفاء والمُضطرّين والمُغتربين ..

١٥. مشروعية المعاملات التي فيها توسعةٌ على الناس كالبيع والشراء والإجارة والإعارة والقرض والهبة والهديّة ونحو ذلك.

١٦. إلغاء ومَنْع كل ما يوغِل الصدور ويُسبّب النزاع والشحناء ؛ كالعصبيات والطبقيات، والفوارق العِرقية والاجتماعية، والحسد والغيبة والنميمة والغش والظلم والكِبر ..

١٧. الاستجابة للفطرة والغريزة الانسانية ؛ مع تنظيمها وتهذيبها ؛ ومِن ذلك مشروعية الزواج والحرية والتملك وإباحة الطيبات والحُب والبغض لله..

١٨. الاهتمام بحقوق الكفار، والحيطة معهم، والتحذير منهم ومِن أعمالهم.

١٩. الاهتمام بمبدأ التعايش والحوار، وتقديم السلم على الحرب والرفق على العنف.

٢٠. الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والقلبية ، وفتح باب التوبة والاستغفار أمام المذنبين.

٢١. إباحة الطيبات ؛ ونبذ وتحريم كل خبيث مُستَخبث ضارّ.

❖ **وفي النظام الأمني والسياسي:**

٢٢. الاهتمام بالأمن والسلام بكُلّ أنواعه ؛ رعايةً لراحة الناس وطمأنينتهم.

٢٣. مشروعية الحماية والرعاية والإمامة والدفاع والحِسبة والطاعة في المعروف.

٢٤. مشروعية الشورى والحوار، والنظام والإدارة والولايات.

٢٥. الأمر بالوفاء والأمانة والعدل والصدق والنصيحة والتناصح وحِفْظ العهود والمواثيق.

٢٦. الأمر بحفظ الضروريات الخمس (الدِّين والنَّفْس والعقل والعِرض والمال)، وتحريم الاعتداء عليها مهما كان المبرر.

٢٧. الأمر بالوِحدة والقوّة والجماعة والتعاون ونبذ الفُرْقَة والخلاف.

٢٨. تحريم الاعتداء على الآمنين، سواء من المسلمين أو من المُعاهِدين والذمّيين، وضمان حقوق هؤلاء على حَدٍ سواء.

٢٩. مشروعية الصلح والإصلاح، وفَكّ النزاعات، وإغاثة الملهوف والقضاء بين الناس بالحق والعدل.

٣٠. مشروعية العقوبات والحدود التي تَردع الظالمين، وتؤدّب المجرمين وتزجر الجناة والبغاة.

٣١. مشروعية الدِّفاع والدعوة إلى الله؛ لا للاعتداء؛ ولكن لإعلاء كلمة الله، ونشر الاسلام، ورَدّ العدوان، والدفاع عن الدِّين والنفس والعِرض والمال، وحماية دِيار المسلمين، ونصرة المظلومين، وتأديب الظالمين.

❖ **وفي النظام العامّ للشريعة:**

٣٢. الاهتمام بجلب المصالح وتكميلها، ودَرء المفاسد وتقليلها، وتقديم مصالح الآخرة على الدنيا، والمصالح العامة على الخاصة، والكبيرة على الصغيرة.

٣٣. سَدّ ذرائع الفساد؛ والاهتمام بالوسائل واعتبارها.

٣٤. الوسطيّة والاعتدال ونبذ العنف.

٣٥. الصدق والمصداقية والواقعية ، والصلاحية لكل زمان ومكان.

٣٦. العفو عن الخطأ والنسيان والزلل والاستكراه؛ ورَفْع القلم عَمَّن لا يَعْقِل؛ كالمجنون والنائم والصغير.

٣٧. أنّها شريعة اليُسْر والتيسير ورَفْع الحرج والضرر والمشقة عن الناس؛ ومِن صُور ذلك: مشروعية المسح على الخفين؛ والمسح على العصابة والجبيرة واللصوق؛ والتيمم؛ والفِطْر في نهار رمضان للمسافر والمريض؛ والجمع والقصر في الصلاة للمسافر والمريض، وإباحة المحرمات لَدَى الضرورات..

٣٨. أنّها شريعة رَبّانية ؛ ناسِخة لكُلّ الأديان ؛ عالمية لكافة الثقلين، ووسط في عقائدها وأحكامها وتشريعاتها.

٣٩. أنّها شريعة كاملة متكاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان ؛ مُلبّية لحاجَات البشر ، وتطورات العصر على مَرّ الدهر، سابقة لكل خير وحق وعدل ومصلحة ؛ داعية لذلك ؛ ومُرغّبة فيه.

٤٠. أنّها شريعة تُضاعَف فيها الأعمال والحسنات ، ولا تُضاعَف فيها السيئات ، (فالسيئة) تُكتَب واحدةً بَعد ارتكابها ، (والحسنة) تُكتَب ـ ولو لمجرد الهَم بها ـ عَشر حسنات ؛ إلى سبعمائة ضِعف، والصلاة فيها بأَجر خمسين صلاة ، وليلة القدر بأَجر ألف شهر، وعُمرةٌ في رمضان بأَجر حجة، وصلاة الجماعة بأَجر قيام الليل كله، وصوم رمضان مع ست من شوال كصوم العام كاملا.

٤١. أنّها شريعةٌ خاتمة خالدة، وأهلها هم الآخِرون في الدنيا ؛ الأوّلون على الصراط وإلى الجنة يوم القيامة ، الأكثرون يوم العرض الأكبر، المتميزون بالغُرّة والتحجيل بفضل الوضوء والصلاة ، والشهداء على الناس ، الشفعاء لهم في اليوم الآخر.

٤٢. أنّها شريعةٌ كَمُل بها الدِّين، وتمّت بها النعمة، وخُصّت بالجمعة، وأُحِلّت لها الغنائم، وجُعِلَتْ لها الأرض مسجداً وطهورا، وحُفِظت ـ بفضل الله ـ من الهلاك العامّ بالجوع أو الوباء أو السنين ..

ومَحاسِنُ الإسلام كثيرةٌ لا تُحصَى، وأَجَلّ مِن أنْ تُحَدّ بحَدّ أو يُحِيط بها العَدّ، وإنما قَصدْتُ هنا الإشارة، ورُبّ إشارةٍ أَغْنَت عن عِبارة [١].

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ المائدة: ٥٠.

وقال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ آل عمران: ١١٠.

وقال النبي ﷺ: (**نَحْنُ الآخِرُونَ، ونَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيامَة**) [٢].

(الآخِرون): أي وجودًا وزمانًا في الدنيا فلا أُمّة بَعدنا..

(السابقون): أي منزلةً وفضلاً وحِسابًا يوم القيامة؛ نحاسَب قَبل الأمم.

وقال ﷺ: (**إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّة، ما أَنتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الأُمَمِ إلاَّ كالشَّعْرَةِ السَّوداءِ فِي الثَّوْرِ الأَبْيَض، أَو كالشَّعْرَةِ البَيضاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَد**) [٣].

وقال ﷺ: (**إنَّ أُمَّتي يُدْعَونَ يومَ القِيامَةِ غُرّاً مُحَجَّلينَ من آثارِ الوُضوءِ، فَمنِ اسْتطاعَ مِنكمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فلْيَفعَل**) [٤].

---

(١) انظر كتاب محاسن الشريعة للعلاّمة عطية محمد سالم، والأحكام السلطانية للإمام الماوردي، والدُّرة المختصرة في محاسن الشريعة؛ عبد الرحمن السعدي، ومحاسن الإسلام لمحمد السلمان؛ ومقاصد الشريعة للشيخ د.سعد الشثري، وصور من عظمة الشريعة د.عبد العزيز العويد.

(٢) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (١٩٢٨).

(٣) رواه مسلم في صحيحه (٤٨٤).

(٤) رواه البخاري (١٣٦)؛ ومسلم (٥٣٣).

ورَحِم اللهُ أَميرَ الشعراء ـ أحمد شوقي ـ **عندما قال** في (هَمْزِيّته) [1] ؛ وهو يَمدح الرسولَ ـ ﷺ ـ وشريعتَه وهَدْيَه :

وُلِدَ الهُدَى فالكائِناتُ ضِياءُ ... وفَمُ الزمانِ تَبَسُّمٌ وثَناءُ

الرُّوحُ والملأُ الملائكُ حَولَه ... لِلدِّينِ والدنيا بها بُشَراءُ

يا أيها المُسْرَى به شَرفًا إلى ... ما لا تَنالُ الشمسُ والجَوزاءُ

أنتَ الذي نَظَمَ البريّةَ دِينُهُ ... ماذا يقولُ ويَنظِمُ الشُّعراءُ

لَمّا دَعَوتَ الناسَ لَبَّى عاقِلٌ ... وأصَمَّ مِنكَ الجاهلينَ نِداءُ

ومِن العُقولِ جَداولٌ وجلامِدٌ ... ومِن النُّفوسِ حَرائرٌ وإماءُ

فرَسْمتَ بَعدكَ للعِبادِ حُكومةً ... لا سَوقَةٌ فيها ولا أُمراءُ

اللهُ فَوق الخَلقِ فيها وَحْدَه ... والناسُ تحت لِوائِها أكْفاءُ

والدِّينُ يُسْرٌ ، والخِلافةُ بَيعةٌ ... والأمرُ شورَى ، والحقوقُ قضاءُ

ظَلموا شريعَتك التي نِلْنا بها ... مالَم يَنَلْ في رُومَةَ الفُقهاءُ [2]

مَشَت الحضارة في سَناها ، واهتدَى ... في الدِّين والدنيا بها السُّعداءُ

صلى عليك اللهُ ما صَحِب الدُّجى ... حادٍ ، وحَنّتْ بالفَلا وَجْناءُ

---

(١) ديوان الشوقيات ؛ لأحمد شوقي ١/٣١.

(٢) لَعَلّه قَصد: (روما) عاصمة إيطاليا، وتسمَّى "رومية"، والفقهاء: قَصَد بهم "فقهاء القانون"، فإننا نِلنا بالشريعة من العدل والخير والرحمة والأمن والسعادة مالَم يناله (الغرب) الذين يَحكمون بالقانون الوضعي ، سواء في روما أو غيرها من بلادهم ، تعبيرًا بالجزء عن الكل.

وجوب الحُكْم بالشـريعةِ والتحاكم إليها
مع الرِّضا والتسـليم

لقـد أوجـب اللهُ ـ تعـالى ـ محبـةَ شـرعه وكتابـه ؛ والرضـا بـه ؛ وتقديمـه وتحكيمـه دون سِـواه ، واعتقـاد شـرعيته وأَحقِّيتـه ، ووجـوب التحـاكم إليـه ، والـحُكم بما شَرع وأَنـزل مـن القـرآن ومـن سُـنّة نبيّـه محمـد ﷺ ؛ دون غـيره مِـن أديانٍ أو قوانين ..

قـال ـ سبحانه ـ : ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ الأعراف: ٣ ، وقـال تعـالى : ﴿ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ النسـاء: ٥٩ .

بـل أَوجَـب اللهُ علينـا الرِّضَـى والقناعـة بشَـرْعِه ، وانشـراح الصـدر بـه ، والتسليم التامّ له ؛ وجَعَل ذلك شرطاً لكمال الإيمان ؛ فقال عزّ وجَلّ : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴾ النساء: ٦٥ ، فمَن لَم يَرضَ بحُكْمِ الله فليس بمؤمِن ؛ ولو عَمِل به في الظاهر ؛ لأنه لَم يُسَلِّم له في الباطن[1] .

قال ابن كثير: (وتحكيم القوانين الموضوعة أَشدّ حُرمةً وشناعة ؛ ذلك لأنها جاهلية عمياء ، مَقَتَها اللهُ ـ تعالى ـ وفَسَّق الراضينها والحاكمين بها ؛ فقال تعالى : ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ

(١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ؛ لابن تيمية ـ رحمه الله ـ ١/ ١٢٧ .

لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ المائدة ٥٠، ففي هذه الآيات أنكر حُكمَ الجاهلية أيَّما إنكار، وأن الحكم بالشريعة الإسلامية والرّضَا بها هو ﴿خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾، فدلّ ـ بمفهوم المخالَفة ـ على أن غيرها شَرٌ وأَضَلُّ سبيلا [1].

وعَدّ أهل العِلم الطواغيتَ خَمسة ؛ ومنهم (الحاكم بغير ما أنزل الله)، قال تعالى: ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ ﴾ النساء: ٦٠، وحَذّرنا الله مِن اتباعهم فقال ـ جل وعلا ـ : ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾المائدة: ٤٨.

ثم إن الرضى بالحكم بغير الشرع ـ قوانين أو غيرها ـ يُعدّ مِن ضروب الشرك ، وهو(شرك الطاعة) أي الطاعة في معصية الله ؛ إذا كان عن عِلمٍ ورِضى، وهذا هو تفسير النبي ﷺ للآية التي سأل عنها عديُ ابن حاتم ـ رضي الله عنه ـ لما سمع النبيَّ ﷺ يقرأ قول الله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة: ٣١، ظَنّ أن عبادتهم بالذبح والركوع والسجود ، وقال يا رسول الله: "لَسْنا نَعبدهم" ، فقال النبي ﷺ: **(أليس يُحرِّمون ما أَحَل الله فتُحرِّمونه ، ويُحِلّون ما حَرّم اللهُ فتُحِلُّونه)** ؟ قال بلى. قال ﷺ: **(فتِلك عبادتهم)** [2].

---

(١) انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيات .

(٢) رواه والترمذي (٣٠٩٥)، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٢٩٣).

وقد ذَمّ اللهُ الذين يأخذون مِن الدِّين ويَتركون بحسْب الأهواء ؛ فقال تعالى :

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ﴾ البقرة: ٨٥

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ :(وكُلّ مَن أَعرضوا عن حُكم الله وقَلّدوا الناس وتبعوا طريقهم فإنه يَقع بينهم الاختلاف والتفرّق وضروب الفتن وقِلّة الخيرات ؛ وكون بعضهم يَقتل بعضاً ، ولا يزال الأمر عندهم في شِدّة ، ولن تصلح أحوالهم ، ولن يُرفع تَسَلّط الأعداء عليهم سياسياً وفكرياً إلا إذا عادوا إلى الله ، وسَلَكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده ، وأَمَرَهم به ووعدهم به الجنة ، وقال ـ سبحانه ـ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ طه: ١٢٤) اهـ [(١)].

ومَن جَحد أو كَرِهَ شرعَ الله وحُكْمَه ، أو شَرّعَ مِن عنده أو ظَنّ أن حُكماً أَحسن أو أكمل مِن حُكم الله ، أو اعتَقَدَ جواز مخالفة حُكْمَ اللهِ وشَرْعِه فإن ذلك يُخرِج مِن مِلّة الاسلام [(٢)] [(٣)].

---

(١) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص١٦ للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ.

(٢) تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص١٤-٢٠ ، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ٨ /٦ ، وانظر : العقيدة الطحاوية وشرحها.

(٣) يُستثنى مِن ذلك مَن كان في بلاد الكُفر واضطر للتحاكم إلى محاكمهم في حقوق أو قضايا تخصّه ؛ فلا بأس في ذلك ؛ لأنه يَستخرج حقه ، وقَصدُه حَسن.

القضاء والقُضاة

أما القضاء: فإنه مِن أشرف المهن وأعظمها لِمَن تحرَّى العدل، ولا يناله أيُّ إنسانٍ إلا مَن رَزَقه الله العِلم والتقوى والأمانة والحكمة ورجاحة العقل، وهو أَمْرٌ جسيم، وخطره عظيم، وعقابه وخيم إذا كان بجهلٍ أو جَورٍ أو عدولٍ عن الحق أو بغير ما أنزل الله ..، قال تعالى: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ص: ٢٦.

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ الجن: ١٥، والقاسطون هُم الجائرون الظالمون الزائغون عن الحق والعدل.

وقال النبي ﷺ: (**مَن جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكين**)[١].

وقال ﷺ: (**القُضاة ثلاثة، فقاضيان في النار، وقاضٍ في الجَنّة، فأما الذي في الجنة فَرَجُلٌ عَرَف الحق فقضَى به، وأما الذان في النار فَرَجل عَرف الحق فَجَار في الحكم، ورَجل قَضى على جهلٍ فهو في النار**).أهـ[٢] [٣].

---

(١) رواه ابن ماجه (٢٣٠٨)، والترمذي(١٣٢٥)، وأبو داود (٣٥٧٣)، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٩٤).

(٢) رواه الترمذي(١٣٢٢)، وأبو داود(٣٥٧٣)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (١٨٨٧).

(٣) وانظر: المسلمون بين للشريعة والقانون ص١٦٥ د.أحمد الحصين.

بين القرآن والسلطان

إن في التاريخ القديم والحديث شواهد وأحداث فيها دلائل واضحة بأنّ تعاوُن الراعي والرعية والحاكم والمحكوم على إقامة الشرع ، وتطبيق الحدود الشرعية ، واتخاذ القرآن والسنة منهجًا وحكمًا ودستورًا .. أن ذلك مِن عوامل العِزّة والنصر والتمكين والأمن والاستقرار ورغد العيش ..

ذلك بأنَّ اللهَ يَنزع بالسُّلطان مالا يَنزع بالقرآن ؛ وأن السلطان بالدِّين يَبقَى ؛ وأن الدِّين بالسلطان يَقوَى ، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾

الحج٤١

وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

المائدة: ٥٠.

وقال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾

الأعراف٩٩.

فلا عزة ؛ ولا قوّة ؛ ولا أَمْنَ مِن مَكر الله إلا في شريعة الله وحُكْمِه الذي لعباده ارتضاه.

ومِن عجائب ما نَقَل الشيخ "عبد القادر عوده" عن علماء **اتحاد القانون الدولي** أنهم قرروا بأنه (لا قيمة للعقوبات في محاربة الجريمة إلا بالتطبيق العملي وأنه لا أصلح لذلك من الشريعة الإسلامية، والتجربة خير برهان).

ثم قال ـ رحمه الله ـ: (ولما بُديء بتجربة تطبيق الشريعة في "المملكة" نجحَتْ نجاحاً منقطع النظير في القضاء على الإجرام وحِفْظ الأمن.. بَعْد أن كان المقيم والمسافر لا يأمن على مالِهِ ولا نَفْسِه ؛ وكان الحجاز مضرب المثل في الإجرام وكانت الدُّول تُرسِل مع رعاياها الحجاج قواتٍ مُسلّحة لتأمين سلامتهم ورَدّ الاعتداء عليهم .. فلما طُبّقَتْ الشريعة انقلب الحال بين يومٍ وليلة، وساد الأمن كل البلاد، واطمأن المقيمون والمسافرون، وانتهى عهد الخَطْف والنهب وقَطْع الطريق.. ذلك بأنه لا يَقطَع دابر الجريمة إلا النظام الجنائي الإسلامي، وهو ما يبحث عنه ويتمناه اتحاد القانون الدولي اليوم ؛ بَعد فشله الذريع في مواجهة الواقع)[1].

(١) التشريع الجنائي في الإسلام ؛ عبد القادر عوده ١/٧١٢ وما بَعْدها ؛ بتصرّف.

الفصل الثاني



العُرف والعادَة والفَرق بينهما

العُرف : هو ما تعارف عليه الناس بينهم وساروا عليه في شؤونهم وتعاملهم مِن قولٍ أو فِعلٍ أو تَرْك ، في بَلَدٍ أو في كُلِّ البُلْدان[١] .

والعادة : هي ما عاوَدُوه وكرّروه مِن الأعراف حتى صار عادةً معروفة ؛ مِن المعاودة وعَودَة الشيء مَرّةً بَعد أُخرى.

فالعادة والعُرف شيءٌ واحد لا فرق إلاّ بالتكرار والعموم ، إذِ العادة أعم من العرف ؛ وكلما اشتهر العُرف صار عادة ، أخذاً مِن (عُرف الفَرَس) سُمّي عُرفاً لتَتابُع شَعْره ، فأُخِذ هذا المعنى لتَتابُع الأجيال على معرفة شيءٍ ما ، كما قيل :

تَعَوّدْ صَالِحَ الأخلاقِ إِني رأيتُ المرءَ يَألَفُ ما اسْتَعادَ [٢]

أما التقاليد : فهي مِن التقليد ؛ وهو اتباع الإنسان غيره فيما يقول ويفعل مِن غير نظر ولا تأمل ولا دليل ؛ فكأن هذا المتَّبِع جَعَل قول الغير وفِعْله قلادة في عنقه[٣] .

---

(١) المقصود هنا عُرف الناس وليس العُرف الشرعي ؛ وسيأتي مزيد توضيحٍ لذلك.

(٢) انظر لسان العَرب ؛ لابن منظور٢/٧٤٦ ، والقاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي ص٧٤٧.

(٣) كتاب التعريفات ص ٦٤ للإمام علي الجرجاني.

أقسام العُرف عند العلماء

قَسّم أَهْلُ العِلم العُرفَ مِن حيث مَصادره وأسبابه إلى عِدّة أقسام :

١ـ **عُرفٌ عام :** وهو ما تَعارَف عليه الناس في أيِّ بلدٍ مِن البلدان ، ومنه عَقْد الاستصناع في بعض صُوَره ، كخَصْف النعل وتفصيل الثوب..

٢ـ **عُرفٌ خاص :** وهو ما تعارَف عليه أَهْلُ بلدٍ مُعيّن ، أو أَهْل مِهنةٍ بَيْنهم خاصة ؛ لا يَعرِفه غيرهم ولا يأخذ به غيرهم.

٣ـ **عُرفٌ عملي :** وهو ما اعتاد الناسُ فِعْله مِن غير إنكار ، لمعرفة الجميع به ، فهو(أعمال بلا أقوال) ؛كعَقْد المُعاطاة ؛ وهو إعطاء المشتري للبائع مبلغاً بدون اتفاق ، فيعطي الثمن ويأخذ المُثْمَن ؛ لأنهما معروفان عند الجميع ، كشراء الرغيف و الماء .. ونحو ذلك.

٤ـ **عُرفٌ قولي :** وهو ما اعتاد الناس إطلاقه مِن قولٍ أو لفظٍ على غير حقيقته وغير معناه الأصلي في اللغة..

وذلك كتعارفهم على إطلاق لفظ (الدابة) على ذوات الأربع من الفَرَس والحمار ؛ مع أنها عامّةٌ لكُلّ ما دَبّ على الأرض.

وكإطلاق بعضهم لفظ (الولد) على الذَّكَر فقط حتى تعارفوا على ذلك ، مع أن "الولد" ـ في اللغة وفي الشريعة ـ يُطْلَق على الذَّكَر والأنثى معًا.

أما مِن حيث الصحة والفساد فإن العُرف ينقسم إلى:

٥- **عرفٍ صحيحٍ مقبول :** وهو العُرف الموافق للشريعة وأحكامها ، وليس فيه مفسدة ولا ضرر.

٦- **عرفٍ فاسد مردود :** وهو العُرف المخالف للشريعة وأحكامها ويترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية ، فهو مردودٌ منبوذ لا اعتبار له.

وكُلٌ مِن العُرف العام الخاص والقولي والعملي - السابقة الذِّكر - قد يكون صحيحا وقد يكون فاسداً ، باعتبار هذا التقسيم الأخير للعرف من الصحة والفساد.

العُرف الشرعي

وهناك ما يُسمَّى العُرف الشرعي: وهو اللفظ الذي استخدمه الشارع لمعنىً خاص به؛ (كالصلاة) فإنها في عُرفِ الشرع: العبادة، وإن كانت في عُرف اللغة تُطلَق على الدعاء، وكالصّدَقة: تُطلَق في الشرع أحياناً على الزكاة الواجبة.

عِلْماً أن "العُرف الشرعي" له احترامٌ وتقديرٌ وتعظيم، ولا اعتراض علية ولا قَدْح فيه؛ لأنه مِن عند الله تعالى؛ ولأنه أتى مُراعياً لما تَعارَف عليه الناس وما فيه مصلحتهم، أما عُرف الناس فهو المقصود بالنقد والدراسة.

ولا شَكّ أن الأعراف والعادات البَشَرية عَبْر التاريخ كان لها الهيمنة والصدارة على كثيرٍ من المجتمعات الإنسانية التي تقدّسها، حتى كانت مِن أعظم ما صَدّ البَشَرية عن قبول الشرائع السماوية مِن قَوم نوحٍ ـ عليه السلام ـ إلى قُريش العَرَب [1].

---

(١) انظر: الاستدلال عند الأصوليين ص١٢١ للعميريني، والعُرف وأثره على الشريعة ص٦٥ لأحمد سير المباركي، والأعراف البشرية في ميزان الشريعة ص١٥ د. عمر الأشقر، وانظر شرح تنقيح الفصول ص٤٤٨ للقرافي.

- ومما هو جديرٌ بالتنبيه:

أنه إذا تَعارَض العُرف مع الشرع فإنه يُقَدَّم الشرع عليه.

وإذا تَعارَض العُرف مع اللغة فإنه يُقَدَّم العُرف على اللغة فيما يمكن تقديمه.

وإذا تَعارَض العُرف الخاص مع العرف العامّ فإنه يُقَدَّم العرف الخاص على العام.

العُرف عند الفُقَهاء

اهـتم الفقهـاء بـالعُرف اهتمامـاً بالغـاً ، وأَنزَلـوه منزلـة الشـرط في بعـض المعـاملات ؛ حتـى عَـبّروا عنـه بقاعـدةٍ عظيمـةٍ مشـهورة هـي قـولهم : (العـادة مُحَكّمة)، فهذه قاعدةٌ مِن خمسِ قواعد مشهورةٍ أَسْمَوها : القواعد الخمس الكبرى[1].

وقاعدة العُرف "العادة مُحَكّمة" معناها : أن العرف والعادة وما اعتاده الناس بينهم من العوائد القوليّة والفعلية تُعتبر مُحَكّمة ؛ أي يُحتَكَم إليها ويُرجَع إليها في تحديد الأحكام ومعرفة أحوال الناس وضَبْطِ أمورهم، وجواز الحكم عليها وفي ضوئها.. ؛ لأن العرف المعتبر الصحيح حُجةٌ عند العلماء والفقهاء في مالا نَصّ فيه صريح ، وفي كُتب الفقه الكثير من المسائل الفقهية مرجعها إلى العُرف[2].

---

(١) والقواعد الخمس الكُبرى عند الفقهاء هي :

١ـ الأمور بمقاصدها . ٢ـ اليقين لا يزول بالشك .

٣ـ المشقة تَجْلِب التيسير . ٤ـ الضرر يزال . ٥ـ العادة مُحَكّمة .

فهذه القواعد الخمس هي التي عليها مدار الفقه والتشريع والأحكام ، ويندرج تحتها مالا حَصر له من القواعد الفقهية الأُخرى.

(٢) انظر كتاب الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية ؛ للإمام السيوطي رحمه الله ؛ فهو مفيدٌ في هذا الباب ؛ وكتاب العُرف ؛ د أحمد سير المباركي ؛ والتحفة البهية في القواعد الفقهية ؛ للمؤلف.

حُجّية العُرف في الشرع

عند جمهور العلماء والفقهاء: أن العُرف حُجةٌ شرعية، ودليلٌ من الأدلة المعتَبَرة، وقرينةٌ تَثبُت بها الأحكام الشرعية العملية فيما يمكن فيه ذلك[(١)].

حتى قال الفقهاء: " كُلُّ مَن له عُرفٌ يُحْمَل كلامُه وتصرفاته على عُرفه وعلى لُغَته وعادته ولو خالَف لُغَةَ العَرَب أو لُغَةَ الشرع .. فالحُكم للناس أو عليهم هو بحسب عُرفهم" [(٢)].

ومعنى حُجيّة العرف : أي إن نصوص الشرع تُفَسَّر وِفْقاً للعُرف الجاري بين الناس ؛ دون الوقوف على معاني تلك الألفاظ في أصل اللغة.

وعلى ذلك: فإن العُرف ليس دليلاً مُستقلاً ؛ ولا يُنشِيء الأحكام ابتداءً كالقرآن والسّنة، كَلا ، بل هو دليلٌ تابعٌ يُستفاد منه في معرفة عادات الناس وتفسير أحكام الشرع لهم بما يَعْرِفون [(٣)].

---

(١) انظر الموافقات للشاطبي ٢/٥٧٣ بتحقيق الشيخ عبد الله درّاز ، والجامع لمسائل أصول الفقه ص ٣٩٤ للدكتور النملة، وانظر الاستدلال عند الأصوليين د. العمريني ص١٢٢.

(٢) شرح تنقيح الفصول ؛ للقرافي ص ٢١١ ، والاستدلال للعمريني ص ١٢٤.

(٣) المصدر السابق ، وانظر: الاجتهاد فيما لا نَص فيه ـ للطيب الخضيري ٢ /١٩٢.

الشروط الشرعية لاعتبار العُرف

لا اعتبار للعُرف ولا يكون حُجةً في الشرعِ إلا بشروطٍ خمسة :

١ : أن يكون العُرف موجوداً ومتداولاً حال الرجوع إليه ، ولا يَصِحّ إنشاؤه جديداً.

٢ : أن لا يخالِف العرفُ الشرعَ ولا يُخالِف دليلاً مِن أَدلّته ولا يُحَرِّم حلالاً أو يُحِل حراماً.

٣ : أن لا يُخالِف العُرف عُرفاً آخَر مأخوذاً به في نَفْس البلد.

٤ : أن يكون العُرف مُطّرِداً ومُستمراً مُنطبقاً على الأُمور المأخوذ به فيها ، بحيث لا يَتَخَلّف ولا يتغير.

٥ : إذا تغير العُرف أو العادة وَجَبَ تغيير الحُكم المبني عليه وعَدم الجمود ، كما روي عن كثيرٍ مِن السلف أنهم غيّروا بعض فتاواهم بتغيّر العُرف وفي نطاق الشرع [١].

وبهذه الشروط الخمسة المذكورة يصحّ قول ابن عابدين ـ رحمه الله ـ :

والعُرفُ في الشرعِ له اعْتبارْ لِذا عَليهِ الحُكمُ قَدْ يُدَارْ

(١) الجامع في أصول الفقه د.النملة ص ٣٩٥ ، وانظر : الأعراف البشرية لعمر الأشقر ص ٥٥.

ورَحِمَ اللهُ الإمام ابن القيم ؛ حيث قال :

(مهما تَجدَّد في العُرف فاعْتَبرْهُ، ومهما سقط فأَلْغِه، ولا تَجمد على المنقول مِن الكُتب طول عُمرك، بل إذا جاءك رَجُلٌ مِن غير إقليمك فلا تُفْتِه على عُرف بلدك، ولكن سَلْهُ عن عُرف بلده فأَجْرِهِ عليه ؛ فهذا هو الحق الواضح، أما الجمود على المنقولات فهو ضلال في الدِّين وجَهلٌ بمقاصد الشريعة)[1].

وهكذا اهتم العلماء والفقهاء بالعُرف، وجعلوا معرفَتَهُ شرطاً أساسيًّا في المفتي، والقاضي، والمفَسِّر، والداعية.. حتى تجري الفتوى والقضاء والتفسير والدعوة الإسلامية على وَجْهِها اللائق المقبول الصحيح.

(١) إعلام الموقعين ـ لابن القيم ص ٩٩ ، وانظر رسائل ابن عابدين ٢/ ١٣٢.

أمثلةٌ
لبعض الأحكام الشرعية المَبنيّة على الأعراف

١ـ تقدير النفقة والسكن للزوجة، فتقديره متروكٌ لعُرف الناس ولَم يحدّه الشرع بحدّ ، قال تعالى : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ﴾ الطلاق: ٧ .

٢ـ تقدير حاجة وليّ اليتيم القائم على أمواله ـ إذا كان ذلك الولي فقيرًا أو محتاجًا ـ أن يأخذ أُجرةً مِن مالِ اليتيم مقابل عَمله وقيامه على أمواله، ويكون أَخْذُه منه للضرورة وبالمعروف ـ أي بقدر الحاجة لا يزيد عليها، ويكون "العُرف" هو المقياس في مقدار الأخذ وتقدير الحاجة، وعند الاستغناء يجب الاستعفاف، وعند الاقتراض يجب الإرجاع، قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ النساء: ٦.

٣ ـ تحديد الحِرز للقطع في السرقة، فالمعتبر فيه العُرف.

٤ ـ مراعاة ما عليه أَهْلُ كل بلدٍ في ألفاظهم ، وموازينهم ، ومكاييلهم.

٥ ـ أن النبي ﷺ أحال هند أُمّ معاوية ـ رضي الله عنها ـ إلى العرف عندما اشتكت إليه شُحَّ أبي سفيان عليها ؛ وقالت : آخُذ مِن ماله سِرًّا ؟ فقال ﷺ لها : **(خُذي أنتِ وبنوكِ ما يَكْفيكِ بالمعروف)**[1].

---

(١) رواه البخاري (٢٢١١) كتاب البيوع، ومسلم (٤٤٧٧) في الأقضية.

موقف الشريعة من الأعراف القَبَليّة

إن موقف الشريعة الإسلامية من الأعراف موقفٌ حكيم، حيث قَلّصَتْ الشريعةُ سلطانَ العُرف وهَيمَنَته، وضَيّقَتْ دائرته.

ولم يُرَخِّص الإسلامُ للناس أن يَرجعوا إلى عُرفهم إلاّ في أمرين:

الأول: تفسير النصوص المطْلَقة التي لَم يأت تفسيرها في الشرع ولا اللغة.

الثاني: في الأحكام التي لَم يأمر الشرع بها ولَم يَنْهَ عنها والمراد فِعْلها بأيِّ طريقةٍ حَسَب العُرف؛ مثل: الصِّغَر والكِبَر، والقِلّة والكَثْرة، والقُرْب والبُعْد، والغلاء والرخص، والمقادير، والعيوب .. وما إلى ذلك .

ومما هو جدير بالتنبيه: أن العادات القَبَلِيَّة ليست مذمومة كلها؛ بل فيها ما هو طيّب محمودٌ عقلاً وشرعاً؛ كالكرم والإصلاح والتسامح والإيثار والتراحم والتعاون على البر والخير والعفو عن مَن ظَلَم والاتصاف بالحلم؛ وكما قال القائل:

ونَفْسُ الحُرِّ شـــامِخَةٌ تَعافُ الذُّلَّ والسَّطوَ

وقَدْ تَشْـــتَدّ عِزّتُها فتُبْقِي حَقّها عُنْوا

وكُل عادةٍ لا شَرّ ولا ضرر ولا إثم فيها فهي مِن المباح المسكوت عنه؛ وتكون محمودةً إذا خَدَمَتْ مقاصد الشريعة؛ وهي الأكثر في المجتمعات الإسلامية والحمد لله.

فالشريعة لَم تأت لِتُبطل كل العادات والأخلاق ، وإنما جاءت لِتُحق الحق وتُبطل الباطل..

فأبطلَتْ العوائد المنحرفة الضالة، وقوّمَتْ الأعراف الخاطئة، وأقَرّت ما كان منها حقاً وصوابا.

وكل عادة ضارة **مذمومة** فهي مَحَل شجبٍ وإنكار، وكل عادةٍ **محمودة** فهي في الشريعة مَحَل ترحيبٍ وإقرار، تُقِرّها وتُتِمّها ؛ لقول النبي ﷺ: (**إنما بُعِثتُ لأُتَمِّمَ صالِحَ الأخلاق**)[1].

❖ ❖ ❖

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، وأحمد (٨٩٣٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤٥)؛ ولفظه في المسند والسنن: (.. مكارم الأخلاق).

خَطَر الأعراف والعادات الـمُخالِفة للشـريعة

قال الشيخ العلاّمة المفتي محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : (ومِن الفِسق الذي قد يُخرِج من الملّة ما يَحْكُم به كثيرٌ مِن رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم ؛ مِن حكايات آبائهم وأجدادهم ؛ وعاداتهم التي يُسمّونها "سلُومهم" يتوارثون ذلك منهم ، ويحكمون به ، ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ، بقاءً على أحكام الجاهلية ، وإعراضاً عن حُكمِ الله ورسوله ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله) أ.هـ[1].

وقال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ بَعْد أن ساق الآيات والأحاديث التي توجِب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه من العادات ؛ قال : (وبهذا يُعلَم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع الذي شَرَعَه أَحْكَمُ الحاكمين وأرحم الراحمين ، بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنها والاكتفاء بشرع الله والتحاكم إليه ، ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم ، وعلى "مشائخ القبائل" ألا يَحْكُموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدِّين ، وما أنزل الله بها من سلطان ، بل يجب عليهم أن يَردُّوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ؛ وذلك لا يَمنع "الصُّلح" بين المتنازعين بما يزيل الشحناء ويجمع الكلمة ويُرضِي الطرفين بدون إلزامٍ ، وعلى وجهٍ لا يخالف الشرعَ المطهر ، لقول الله تعالى :

---

(١) تحكيم القوانين ص٢٠ للشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، و"السّلُوم" في لهجة بعض العامّة : هي الأعراف والعادات والتقاليد.

﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٌ﴾النساء: ١٢٨ ، وقوله تعالى موصياً بالصلح النافع :﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ﴾ الأنفال: ١ ، وقال النبي ﷺ: (**الصُّلح جائزٌ بين المسلمين ؛ إلا صُلحاً أَحَلَ حراماً أو حَرّم حلالاً**)[١].

فالواجب الالتزام بكتاب الله تعالى وسُنّة رسوله ﷺ والتحاكم إليهما، والحذر مما يخالفهما، والتوبة مما يخالف شَرْعَ اللهِ تعالى). أهـ[٢].

وكما قيل [٣]:

إنّ الذي لِهَواهُ تابعٌ غَرِقَ ... في أَبحُرِ التيهِ والعَشواءِ قَدْ عُطِبا

يَهوِي إلى نارِ شيطانٍ لها ضَرَمٌ ... عن واضحِ الحقّ والتوفيقِ قَدْ حُجبا

عليكَ بالسُّنةِ البيضاءِ مُلْتزِمًا ... آثارَها ؛ لِتنالَ القَصْدَ والطَّلَبا

واعْلَم بأنّ خُيولَ الشرعِ مُسْرَجَةٌ ... قَدْ شَرّدَتْ بدعًا ؛ واسْتأصَلَتْ صُلُبا

ودَعْ دَعاوِيَ لا بُرهانَ يَعضِدُها ... والجاهلونَ حَوْلُها قَدْ أَضْحَوا عُصُبا

---

(١) رواه أحمد (٨٧٧٠) ؛ وأبوداود (٣٥٩٤) ؛ والترمذي(١٣٥٦) وصحّحه.

(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز ٨ / ٢٧٤.

(٣) الأبيات للفقيه العلامة علي المَعْصَري، رحمه الله.

أمثلةٌ
مِن الأَعراف الـمُعاصِرة الخاطِئة

إن لكل قبيلةٍ أو طائفةٍ مِن البشر عوائد وتقاليد يتمسكون بها، وهي كثيرةٌ ومبنيّة في غالبها على جهلٍ وهوى، وأكثر الجاهلين يعتقد وجوب التمسك بها، ولا يستطيع تَرْكها ولو كانت إثماً أو خالفَتْ شرعَ الله، وأشد مِن ذلك إثماً وفِسْقاً مَن يُقَدّمها على حُكم الله وعلى كتاب الله ، أو يعتقد أنها أصلح مِن حُكم الله تعالى، أو لا يقنع إلا بها ولو قَضَى له القاضي الشرعي بالقرآن والسنّة ؛ فذلك إثمٌ عظيمٌ قد يوصِل إلى الكُفر.

فمِن تلك الأعراف والعادات القَبَليّة الخاطئة :

١ ـ عَدَم الرضَى وعدم القناعة بحكم القاضي الشرعي إذا حَكَم بشرع الله في حدٍّ ؛ بقَطْعٍ أو قصاصٍ أو جَلْدٍ أو دِية ، أو القناعة بالحكم القبلي دون الحكم الشرعي.

٢ ـ **ومنها:** وجود بعض **(الشِرْكيات والبدع)** كالذهاب للمشعوذين والسّحّارين ؛ والذهاب إلى الكَهَنة المدّعِين كذباً لِعِلم الغيب وتصديقهم في أمور المستَقْبَل أو الغيبيات ؛ التي لا يَعلَمها إلا الله وَحْده.

٣ ـ **ومنها :** احتكام بعض أفراد القبيلة إلى شيخها أو نائبها وتحكيمه في ما بينهم مِن شِجَارٍ وخِصامٍ ؛ وهذه العادة **إذا** كانوا يرون أنها أعدل أو أفضل مِن حُكم الشريعة فإنها عادة مذمومة وجاهلية، **أما** إذا كانت إقامتها مِن قَبيل الصُّلح الشرعي الذي لا يُحرّم حلالاً ولا يُحِل حراماً فلا بأس بها.

٤ ـ ومِن العادات الذميمة : **(تحويل بعض العبادات إلى عادات)**، والتنافس فيها رياءً ومفاخرةً ، كما يفعله البعض في الولائم ومناسبات الأفراح مِن الإسراف والتبذير بالأطعمة والذبائح ونحوها ؛ فالزواج مُناسَبةٌ شرعية، لكنها مع الأسف تَخْضَع في بعض المجتمعات لعاداتهم أكثر مما تَخضع لسنّة النبي ﷺ، وبعضهم يجلِب مزامير الغناء ؛ والسهر إلى آخر الليل ؛ مما يتنافى مع شكر النعمة..

٥ ـ ومن العادات الذميمة المحرَّمة : **(الافتخار بالتسلُّط والاستيلاء والقهر والغَلَبة ولو على وجْهِ الباطل)** ؛ كالفخر باغتصاب حقوق وأموال الآخرين، وكالفخر بالاستيلاء على حصّة الأخت مِن وِرث الأب، وكالتعالي على الزوجة والترفع عليها ولو بغير حق، وكاحتقار الآخَرين..

٦ ـ ومن العادات الذميمة المحرَّمة : **(المشاركات المالية الإلزامية)** من غير اختيار ؛ كأن تُلزِم قبيلةٌ أفرادَها بدفع مبلغٍ مالي سنوي مثلاً لصندوق القبيلة، أو صندوقٍ خَيريّ ؛ إجبارًا من غير اختيار، فهذا منكَر مُحَرَّم ؛ لأنه مِن غير طِيبة نفْسٍ منه ؛ خاصّة إذا كان فقيراً أو ضعيفًا أو قاصرًا ؛ لقوله ﷺ: **(لا يَحِلّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا عن طِيبةِ نفْسٍ مِنه)**[(١)][(٢)].

---

(١) رواه أحمد (٢٠٧١٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١٤٥٩) وفي صحيح الجامع (٧٦٦٢).

(٢) وانظر: فتوى كبار العلماء رقم(١٨٩٣١) وفتوى رقم(٢٠٥١٠) وفتوى رقم(٢٢٤٠٠)، أما تحمّل العاقلة والعصبة للدّية ـ عند القتل الخطأ ـ فهذه مشاركات مشروعةٌ لا إشكال فيها.

٧ ـ **ومِن العصبيات الجاهلية المَقيتة : (الأخذ بالثأر)** نُصرةً للقرابة أو القبيلة مِن مجموعِ قبيلةٍ أو أُسْرة مَن اعتدى عليها ؛ تحت الشعار الجاهلي القائل : (أَخْذُ الثار يَنفِي العار)!، فيثأرون مِن بعض أوجميع أقارب ذلك الخصم وقبيلته ؛ مع أنهم لا ذَنْبَ لهم في جنايته .. فَيَجْرَحون أو يَقْتُلون مَن لا ذَنْب له ؛ بحجّة أنه مِن أُسرة أو قبيلة المُعتدِي.. وهذا مِن أعظم الظلم والعدوان!، وهو أَشبه بعادات أَهْلِ الجاهلية قبل الإسلام ؛ والتي تمثّلَت في قول الشاعر الجاهلي ؛ عمرو بن كلثوم :

ألا لا يَجْهَلَنْ أحَدٌ علينا فَنَجْهَلُ فَوقَ جَهْلِ الجاهِلِينَا

والواجب أن يكون الثأر عن طريق "الحُكم أو القصاص الشرعي" الذي يَحْكُم به القاضي الشرعي ؛ ويُنفّذه ولي الأمر في الجاني بعينه، فإن القصاص وتنفيذ العقوبات مَنوطٌ بالحاكم ؛ وهو ولي الأمر أو مَن ينوب عنه.

أما أَخذ الثأر باليد بطَرِيقَةٍ عشوائيةٍ وخروجًا على القضاء الشرعي وعلى الولاة وعلى مَن لا ذَنْب له.. فهذا مِن أعظم المنكر والجور ؛ ومِن العصبية الجاهلية الممقوتة !. فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ﷺ : **(مَن قاتَل تَحتَ رايةٍ عِمِّيّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أو يَدعو إلى عَصَبَةٍ أو يَنصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جاهِلِيّة)**[1].

(١) رواه مسلم في صحيحه (١٨٤٨)، وابن حبان (٤٥٨٠)، **ومعنى** عِمِّيّة : أي يُقاتل ويُخاصم في الأمر الأعمى لا يدري واقِعَهُ ولا يَستبين وَجْه الحقيقة فيه.

٨ ـ **ومن العادات الذميمة المحرَّمة :** ما يزعمونه في بعض المجتمعات "تطهيراً أو غسلاً للشَّرَف" بقَتْل المُغْتَصَبَة أو مَن وقَعَتْ في الفاحشة ولو تابَت.! فهذا مِن أَمْر الجاهلية ؛ وليس مِن الإسلامِ في شيء، وحُكْمها واضحٌ في الشريعة الإسلامية.

٩ ـ **ومن العادات الذميمة المحرَّمة : (حَجْر البنات على الأُسْرة أو القبيلة)**، عندما تتفق بعض القبائل أو الأُسر على منع تزويج البنت مِن خارج الأسرة أو القرية أو القبيلة، ويفرضون غرامات مالية على مَن فعل ذلك يدفعها إلى صندوق القبيلة وإن لَم يَدفع قطعوه وهجروه، وهذا مُنكَر وبهتان ، ومِن أمور الجاهلية، وباطلٌ مُحَرَّم ؛ لأن فيه إجبار على دفع المال مِن غير طيبة نفسٍ مِن صاحبه وفيه إثارة للتهاجر والشحناء بين المسلمين وفيه إضرار بالبنت، وحَجْرها على فئة مُعَيّنة، مع أن الشريعة لم تَشترِط شيئًا غَيْرَ الخُلق والدِّين، وقد صَدَرتْ فتوى كبار العلماء بذلك [(١)].

١٠ـ **ومن العادات المُحرَّمة المنكَرَة: (عدم توريث البنت في مال أبيها)**، واعتبار بعض القبائل ذلك عاراً عندهم ؛ والبعض يُعَوِّدون البنت منذ الصِّغَر على كراهية حُكم الله تعالى في الإرث، وإذا كَبُرَتْ دَبّروا لها الحِيَل والالتواءات لتتنازل كرهاً عن حقّها الذي أحقّه اللهُ تعالى لها في مال أبيها ؛ فيأكلون نصيبها ظُلماً وعُدوانا، ويَحتَجّون عند القاضي الشرعي بأنها لَم تَطْلب نصيبها من الإرث، ثقةً منهم بضعف قريباتهن وخضوعهن للأعراف

(١) انظر: فتوى هيئة كبار العلماء رقم(١٨٤٦٧) في ١٤١٧/١/٥هـ

القبلية المقيتة مهما كانت حاجتهن المادية، وصَمْتِهن تحت سيف الحياء والتقاليد؛ وتُكتَب أسماؤهن في الصكوك حتى تُستَخرَج من المحكمة، ثم لا نصيب ولا تصَرُّف ولا عِلم لهن بعد ذلك..! وقد تُباع الأملاك ثم يُقسَم لهن لإسكاتهن!

ومِن استعباد العادات والأعراف للبعض أنّهم يستصعبون دخول زوج الأخت وأبنائها معهم في الأموال والأراضي والمزارع، ويعيبون ذلك.. مُتجاهلين أن هذا الإرث شَرْعُ الله؛ هو سبحانه الذي قسمه وحدّده في كتابه؛ وأن مَن أَكَل حقَّ امرئٍ مسلم مِن غير طِيْبة نَفْسٍ منه صار ذلك المال الحرام وبالاً عليه ومَحْقاً؛ وأن هذه المواريث هي مِن (حدود الله) التي تَوعّد بالنار مَن يتجاوزها أو يَعْتَدِي عليها؛ فقال: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ النساء: ١٤.

١١ـ **ومن العادات الجاهلية المُحرّمة:** وجود **(العصبيّة)** في بعض القبائل والمجتمعات، واحتقار بعضهم لبعض؛ والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب؛ وسُخرية قومٍ مِن قوم ونساء مِن نساء .. عصبيّةٌ وتفاخرٌ على الآخَرين؛ لأنهم قَسّموا الناس إلى شريفٍ قَبَلي ووضيعٍ ليس بقَبَلي ويُهَوِّنونه ولو كان على قَدْرٍ مِن العِلم والتقوى، وقد لا يقيمون له حتى حق المسلم على المسلم، ويَزدرون الفقراء وأصحاب المِهَن ..

مُتَناسِينَ بهذه العصبيّة الجاهلية المعيارَ الشرعي الصحيح للكفاءة والكرامة وهو **الصلاح والتقوى**؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾،

وقول النبي ﷺ: (**أنتم بنوا آدمَ وآدمَ مِن تُراب**)[١] وقوله ﷺ: (**أَلا لا فَضْلَ لِعَربيٍّ على أَعْجَمِيٍّ ولا لأحمرَ على أسود إلا بالتّقْوَى**)[٢]، هذا إضافةً لما تُسَبّبه هذه العصبية والنعرات من المفاسد الاجتماعية والأُسَرية والخلاف والفُرقة ..

وفي الصحيحين أن أبا ذرٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال لبلال: (يا ابن السوداء)؛ فزجره النبي ﷺ وقال له: (**إنكَ امْرؤٌ فيكَ جاهِليّة**)[٣].

وعن عياض بن حمار المجاشعي ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ﷺ: (**إن اللهَ أوحَى إليَّ أن تَواضَعوا حتى لا يَفْخَر أحَدٌ على أحَدٍ؛ ولا يَبغِي أحَدٌ على أحَد**)[٤].

وقال ﷺ: (**لَيسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ على أحَدٍ إلا بِدِينٍ أو تَقْوَى؛ وكَفَى بالرَّجل أن يكون بَذِيّاً بخيلاً فاحِشاً جَبَانا**)[٥].

ورُوِي عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فيما نُسِب إليه[٦]:

لَعَمْرُكَ ما الإنسان إلا بدِينه ... فلا تَتْرُكِ التقوَى اتّكالاً على النَّسبِ

فَقد رَفع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ ... وقد وَضَعَ الشِّركُ الشّقِيَّ أبا لَهَبِ

---

(١) رواه الترمذي (٣٩٥٥) كتاب المناقب ، وأبو داود (٥١١٦) باب التفاخر بالأنساب.

(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٣٨٨٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٠٠).

(٣) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (٤٢٦٧).

(٤) رواه مسلم في صحيحه (٢٨٦٥) .

(٥) رواه الطبراني(٨١٤)، وأحمد (١٧٥٨٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٦٢)، وفي السلسلة الصحيحة (١٠٣٨).

(٦) ساقها الخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتفقه" ٢/ ١٢٠ تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري.

أما (الكفاءة في النِّكاح) فإن العِبرة فيها بكفاءة الدِّين فقط، فإذا كان الزّوجان ذوَي دِينٍ وتقوَى جاز ـ في الإسلام ـ نكاحهما إذا رضيا ببعض بغَضّ النظر عن المعايير الأُخرَى ..

ولما سُئِل الشيخ العَلاّمة "محمد بن عثيمين" ـ رحمه الله ـ عن حُكم الشريعة في الكفاءة للزواج قال: "يصح زواج القبيلي مِن غير القبيليّة والعكس؛ إذا حَصَل الدِّين والخُلُق، وذلك لأن النبي ﷺ اعتَبر شيئين لا ثالث لهما؛ في قوله ﷺ: (**إذا أَتاكم مَن تَرْضَون دِينَهُ وخُلُقَه فَزَوّجُوه؛ إلا تَفْعَلوا تَكُنْ فِتنَةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبير**)[1] [2].

❖ ❖ ❖

(١) رواه الترمذي (١٠٨٥)، وابن ماجه (٢٠٢٤)، وحسّنه الألباني في الإرواء (١٨٦٨).

(٢) انظر: الفتاوى الشرعية لكبار العلماء؛ بترتيب د. خالد الجريسي ص ١٣٤٨.

مَكْمَن الخَطَر
في العادات والأعراف الـمُخالِفة الخاطئة

هذه المنكرات ـ التي يَستهين بها جَهَلة الناس ـ يَكْمُن خَطَرها في توارثها عند بعض الأجيال، فالعارُ كُلّ العار عِندَهُم تَرْكُها أو التهاون بها؛ وهذا مِن الجاهلية، وحالهم فيها كما قال الله عنهم: ﴿ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ الزخرف:٢٢.

وقوله: (على أُمَّة) أي على طريقةٍ وعُرْفٍ وعادةٍ اعتادوها وتبعوهم فيها[1].

وقال قومُ هودٍ له: ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ الأعراف: ٧٠.

وقال قومُ إبراهيم له: ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ الشعراء: ٧٤.

وقال ـ تعالى ـ عن هؤلاء وأولئك: ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾ هود: ١٠٩.

فيوفي اللهُ الجميعَ نصيبهم من العذاب، لأنهم غفلوا عن اليوم الذي يقولون فيه تَحَسُّراً وندماً: ﴿ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴾ الأحزاب: ٦٧.

---

(١) انظر تفسير ابن كثير ـ وغيره من التفاسير ـ عند هذه الآية الكريمة.

معنى العَصبيّة القَبَليّة وما يُذَمُّ منها

العصبية: مِن العَصْب وهو الطيّ والشَدّ؛ وهي التعصب للقبيلة أو الأسرة أو الطائفة، وإثبات النسب والانتماء إليها، والدفاع عنها [(١)].

وهذا شيءٌ مباح ولا حَرَج فيه **إذا** خَلِيَ مِن الكِبر والفخر والبطر والإعانة على الباطل والظُّلم، **أما** إذا كان في ذلك شيءٌ مِن الكِبر والفخر والتعالي والإعانة على الظُّلم فهو مُنكَر مُحَرَّم.

فعن واثلة بن الأسقع ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله: ما العصبيّة؟ فقال النبيُّ ﷺ: **(أن تُعِيْن قومَكَ على الظُّلْم)** [(٢)].

وعن نسيبة بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها أنه قال: يا رسول الله: أمِن العصبيّة أن يُحِبّ الرجلُ قومَه؟ فقال ﷺ: **(لا، ولكن مِن العَصَبيّة أن يُعِيْن الرَّجلُ قومَه على الظلم)** [(٣)].

---

(١) وعَصَبة الإرث: هُم الأقارب مِن جهة الأب الذين يُعصّبونه ويحيطون به؛ والقَبَليّة: نسبة للقبيلة وهي الجماعة مِن الناس بنو الأب الواحد "أو مَن ينتمي إليهم ممن يدخل فيهم؛ كالمستعربين والحلفاء والنازحين والموالي.. ينضمّون إليهم ويصيرون منهم" (انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٤٨، ولسان العرب لابن منظور ٤/٢٩٦٤).

(٢) رواه أبو داوود (٥١١٩) باب العصبية، وابن ماجة (٣٩٤٩)، وضعّف الألباني سَنده.

(٣) رواه ابن ماجه في سُننه(٣٩٤٩) كتاب الفتن؛ وأحمد في المسند (١٧١٤١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩٦)، وفي سنده مقال.

وعن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : **(ليس مِنّا مَن دَعا إلى عصبيّةٍ ، وليس مِنّا مَن قاتل على عصبيّة ، وليس مِنّا مَن مات على عصبيّة)**[(١)].

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ: **(إن الله قد أَذْهَب عنكم عَبيَّةَ الجاهلية وفَخْرَها بالآباء ؛ مؤمنٌ تقيّ أو فاجرٌ شَقيّ أنتم بنو آدم؛ وآدم من تراب، لَيَدَعَنّ رِجالٌ فَخْرَهم بأقوامٍ إنما هُم فَحَمٌ مِن فَحم جهنم ؛ أو لَيَكونُنّ أَهْوَن على الله مِن الجِعْلان التي تدفع بأنفها النتن)**[(٢)].

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ:**(انصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً)**، فقال رَجُلٌ يا رسول الله: أنصُرُه إذا كان مظلوماً ؛ أفرءيتَ إن كان ظالماً، كيف أنصُرُه؟ قال ﷺ:**(تَحْجِزُه أو تَمْنَعه مِن الظلم ، فإن ذلك نَصْرُكَ إياه)** [(٣)].

فهكذا ينهى النبيُّ ﷺ عن نزعات الجاهلية التي توقع في الإثم والمعصية[(٤)].

---

(١) رواه مسلم في صحيحه (١٨٤٨)، وأبو داود (٥١٢١) باب العصبية.

(٢) رواه الترمذي (٣٩٥٥)، وأبو داود (٥١١٦) باب التفاخر بالأنساب ؛ وسكت عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٦٨)، و"الجِعْلان" : هو الدابة السوداء المعروفة.

(٣) رواه البخاري (٦٩٥٢) كتاب الإكراه.

(٤) وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؛لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٤١.

خَطَر التشَبُّه بغير المُسلِمين

لقد جاء في القرآن والسُّنّة النهي عن التشبّه بأصنافٍ مِن الناس يؤَدّي التشبّه بهم إلى الضلال والانحلال والانحراف والشقاء دُنياً وأُخرى.

فنُهِينا عن التشبُّه **باليهود أو النصارى أو المجوس**.

ونُهينا عن التشبّه **بالشياطين مِن الجن والإنس**.

ونُهينا عن التشبّه **ببعض الأعراب** الذين لَم يَكمُل دِينهم والذين يجهلون أحكام الله وحدوده ؛ والذين يكون فيهم الكُفر والنفاق أشد، كما أَخبر اللهُ عنهم.

وجاء النهي عن تَشَبُّه الرِّجال **بالنساء** وتَشبُّه النساء **بالرِّجال** ؛ في اللباس والصفات ونحو ذلك..

فهذه أصنافٌ وَرَد في الشرع النهي الأكيد والمنع الشديد عن تقليدهم أو اتباعهم أو التشبّه بهم ، لقول الله تعالى : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾ النور: ٢١.

وقوله تعالى : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ المائدة: ٥١.

وقال النبي ﷺ: **(مَن تَشَبّه بِقومٍ فهو منهم، وجُعِل الذل والصَّغار على مَن خالَف أمري)**[1].

(١) رواه أحمد (٥٦٦٧)، وأبو داود (٤٠٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٣١).

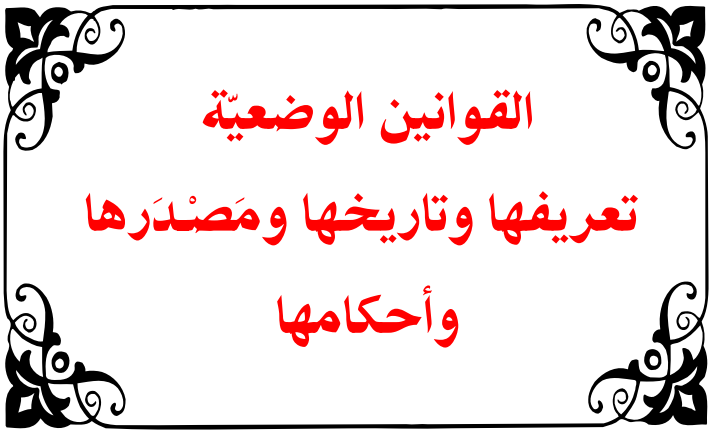
فالواجب على المسلم أن يتميّز بشخصيته الإسلامية، وعلى المجتمع المسلم أن يتميز بكيانه الإسلامي، وأن يلتزم الجميع بالأحكام الشرعية والآداب المرعيّة، وأن لا يخالِطوا مَن ليس على دينهم ولا أخلاقهم مِن هذه الأجناس؛ إلا لضرورةٍ؛ كدعوتهم للحق، أو الإنكار عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن خالطوهم فليؤثّروا عليهم ولا يتأثروا بهم.

وكم هو مؤسفٌ ومؤلم ما ينتشر في بعض البلاد اليوم مِن "المنكرات القبيحة والعادات المذمومة؛ مِن الألبسة الضيّقة، وإسبال الثياب للرجال، وحَلْقِ اللّحَى، وحَمل الصُّوَر، وتناول التدخين والمخدرات، وعبادة القبور، ودعاء الأموات، والأعياد المبتدعة، والاحتفالات البدعية، والتعلُّق بالدنايا، والافتتان بالفَنّ، والسماع الشيطاني؛ وغيرها مِن المنكَرَات المحرَّمة المهلِكة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله[1].

وقد أوضح شيخ الإسلام **ابن تيمية** ـ رحمه الله ـ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مُخَالَفة أصحاب الجحيم) المزيد عن حُكم التشبُّه وأنواعه وآثاره السيئة ودلَّل وفَصّل، وهو كتابٌ شاملٌ ومفيد؛ وكأنه أُلِّف في عَصْرِنا هذا؛ مِن حيث موضوعاته وبحثه وأسلوبه؛ فجديرٌ بنا اقتناؤه ومطالعته.

(١) انظر مقدمة تحقيق: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. ناصر العقل ص٤٩.

الفصل الثالث



تَعريف القوانين ونشأتها

القانون: لفظةٌ مُعَرّبة؛ تعني استقامة السلوك.

والقوانين الوضعية: هي مجموعة القواعد والأنظمة الإلزامية التي تَحْكُم سلوك الفرد طوعاً أو كرهاً، وتُنظّم حياة الناس، ويُعاقَب مَن خالَفَها[1].

ومَصدرها هو الأعراف، والآراء، وأنظمة السابقين، فيأخذون مِن كُلِّ مِلّةٍ ما يوافق الحال، وسُمّيَتْ القوانين بـ"الوضعية" لأنها مِن وَضْع البَشَر؛ وُضِعَتْ في حالة افتراض غياب الرقابة والوازع الديني، ولذا قالوا في تعريفها: طوعاً أوكرهاً[2]، وقد جاء في أكثرها مِن الاختلاف والاضطراب ما يَصْدُق عليه قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ النساء٨٢

كانت بداية القوانين في حياة البشر، في فترةٍ مَرُّوا فيها بشيءٍ من الضياع والتيه ..

فمِنها: قانون حمورابي وضَعَه للبابليين قبل الميلاد، والقانون الروماني والأوروبي؛ وهو قديم يرجع إلى سنة ٥٢٠م.

ومنها: قانون جنكيزخان، ملك التتار الظالم، وضَعَه للتتار، لكنه اضمَحَلّ أمام قوّة المسلمين آنذاك، ويُسمَّى (الياسق) أو الياسا[3].

---

(١) انظر: التعريفات للإمام علي الجرجاني ص ١٧١.

(٢) قانون العقوبات؛ لمأمون سلامه ص٢٢، والشريعة الإلهية د. عمر الأشقر ص١٨.

(٣) انظر تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ ابن كثير عند الآية رقم (٥٠) من سورة المائدة.

ومنها : قانون العرب في الجاهلية قبل الإسلام، ومنه الموروث ومنه العُرفي ؛ كَوَأْدِ البنات خَشْيَة العار، وقَتْل الأولاد خَشْيَة الفقر، والتَبَنّي، والعدّة حَوْلاً، ونكاح زوجة الأب، والتحليل والتحريم في بهيمة الأنعام والتسييب والتبحير والوصيلة والحام ..

وجاءت شريعة الإسلام ـ مِن رَب العالمين ـ نوراً وهدى للناس ؛ ومحت ذلك الظلام والضلال، واستمَرّتْ هذه الشريعة قانوناً وحيداً ودستوراً للمسلمين ؛ وستبقى كذلك، وسيُظهِر اللهُ دِينه ويُعلي كلمته.

ولا مَصدر للقانون في الإسلام غير القرآن الكريم والسُّنة النبوية.

فالشريعة الإسلامية هي القانون الحقّ الصواب الثابت العدل الواجب الصالح لكل زمانٍ ومكان.

واتّهام الشريعة والطعن في أحكامها وتشويهها وتزيين القوانين وادّعاء الموافقة بينها وبين القانون .. كل ذلك من الأساليب الشيطانية الماكرة.

وجِهاتُ تنفيذ القانون:

هي المحاكم الشرعية والشُّرَط والجهات المسؤولة ؛ عَبر سلطاتها القضائية والتنظيمية والتنفيذية.

سواء للقانون (الخاص) للأشخاص، أو القانون (العام) للدولة أو الدول.

الفُروق بين الشريعة الإسلامية والقانون

الله تعالى أَمَرَنا عند التنازع أن نَرُدّ الأمر لكتابه وسُنّة رسوله، فقال ـ تعالى ـ:

﴿ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ النساء: ٥٩.

وعليه فإن الناظر مِن منظورِ القرآن والسُّنة بعقلٍ وإنصافٍ إلى القوانين وإلى كُلِّ ما خالَف الشرع .. **يتبين له الآتي:**

١ - أن القوانين الوضعية ـ كما يَشهد الواقع ـ عاجزةٌ عن تحقيق أهدافها؛ وذلك لتَناقُضها وقصورها.

٢ - أن القوانين الوضعية ـ كما يَشهد التاريخ ـ مَكّنَتْ لقومٍ في ديار قوم؛ وجعلَتْ بعض البلاد ومصالحها فريسة للجهل والاستغلال والتفرق.

٣ - أنه لا مقارنة بين القوانين والشريعة الإسلامية؛ ومِن الهذيان الواضح البطلان ما يقوم به الجاهلون من الدعوة إلى (وِحدة الأديان)، ووِحْدَة الأديان يَعْنُون بها محاولة جَعْل الإسلام واليهودية والنصرانية ديناً ودستوراً واحداً يجمع المسلمين وغيرهم! ولا شَكّ أن ذلك مُنكَرٌ مِن القولِ وزور؛ سواء مَن دعا إليه أو ارتضاه.

٤ - أنه لا صلاح ولا وِحْدَة للأُمّة إلا بما ارتضاه الله لها؛ بعيداً عن الأهواء والأعراف والقوانين الوضعية.

٥ - أن أحكام الشريعة ومبادئها خاليةٌ مِن معاني الجور والخلل التي في غيرها، فأحكام الشريعة كلّها حَقٌّ وعَدل ورحمة.

٦ - أن للشريعة الإسلامية احترامٌ وهَيبةٌ وحُبٌّ في النفوس ؛ لأنها مِن عند الله العليم الحكيم، بخلاف غيرها.

٧ - أن الشريعة الإسلامية صالحةٌ لكل زمانٍ ومكان وعصرٍ ومصر وتمتاز أحكامها بالمرونة والعموم والشمولية واستيعاب الأحوال، فهي قابلةٌ للخلود، بخلاف القانون فإنه عاجزٌ ومؤقّتٌ مقصورٌ على زمانه ومكانه وجماعته، ولا يصلح لِجيْلَينِ تِباعا.!

٨ -أن الشريعة الإسلامية تعتمد على وازع الضمير، وإحياء رقابة الله تعالى في النفوس، وصلاح الفرد، بخلاف القوانين التي تعتمد على الإرهاب والعقاب، ولا سُلْطة لها على النفوس والضمائر.

٩ ـ أنه لا يوجَد فراغ تَشريعيٌ في أحكام الشريعة، فلا قضيّة ولا مُشكلةٌ إلا ولَهَا في الشريعة الإسلامية الحَلّ الكافي والعلاج الوافي ؛ ولا يَخْلوا عَمَلٌ مِن حُكْمٍ في الفقه الإسلامي ؛ إما بدليلٍ مباشرٍ، وإما بالقياس على أصول الشريعة ومقاصدها، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ﴾ النحل: ٨٩.

أما القوانين الوضعية فإن فيها فراغًا واسعًا ؛ وفيها عَجْزٌ عن مواجهة الحوادث والمستجدات ؛ مما يضطرّهم لوضع قوانين خاصة لهذه المستجدات ولو تعارضَتْ مع غيرها.

١٠ـ أن للقانون الوضعي زمان محدود ومكان محدَّد ؛ لا يتعدّاه ولا يَنطبق على غيره، ومكانه محصورٌ في حدود الدولة ومواطنها، أما "الشريعة" فهي لكل زمان ومكانٍ إلى أن يَرث الله الأرض ومَن عليها.

١١ـ أن تَعَلُّم العِلم الشرعي وطَلَب عِلم الشريعة والفقه في الدين فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة ؛ وفي ذلك عند الله ثوابٌ عظيم، أما القوانين الوضعية المخالِفة فلا يجوز تعَلُّمها ولا تعليمها ؛ إلا مَن دَرَسها أو دَرَّسها لبيان خطأها.. فلا بأس بذلك [١].

❖ ❖ ❖

ولقد أَحسن القائل [٢] :

شـــريعةُ اللهِ للإصـــلاحِ عُنوانُ ... وكُلُّ شيءٍ سِوى الإسلامِ خُسرانُ

قُرآنُنا مِشـعَلٌ يَهدِي إلى سُـــبُلٍ ... مَن حادَ عن نَهجها لا شَكّ خَسرانُ

قَدِ ارتضـيناهُ حُكْماً لا بَدِيلَ لهُ ... مادام يَنبض فِينا مِنه شِـــــريانُ

لا "حمورابي" ولا "خوفو" يُعيدُ لنا ... مَجـدًا بَـنـاهُ لَـنـا بالـعِـزِّ قُـــرآنُ

تـاريخُـنا مِن رســـولِ اللهِ مَبدأهُ ... وما عَداهُ فلا عِزٌّ ولا شـــــانُ

محـمـدٌ أَنقَـذ الـدنـيـا بدَعْـوتـه ... ومِن هُـداهُ لَـنا رَوحٌ ورَيحـــانُ

---

(١) انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز ٢ /٣٢٥.

(٢) هو وليد الأعظمي ؛ شاعر عراقي ؛ في شِعره وضوحٌ وجزالة.

براهين فساد ما خالَف الشريعةَ
مِن القوانين والأهواء والأعراف

١ــ قال تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الجاثية: ١٨.

٢ـ وفي الحديث الصحيح أن عَدي ابن حاتم ـ رضي الله عنه ـ لما سَمع النبيَّ ﷺ يقرأ قول الله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة:٣١ ، ظَنّ أن عبادتهم بالذبح والركوع والسجود، وقال يا رسول الله: **(لَسْنا نَعبدهم)** فقال النبي ﷺ:**(أليس يُحرِّمون ما أَحَل الله فتُحرِّمونه، ويُحِلّون ما حَرّم اللهُ فتُحِلُّونه)**؟ قال بلى. قال ﷺ: **(فتِلك عبادتهم)** [(١)].

فجَعل طاعة المخلوق في معصية الخالق شِرْكاً وعبادةً لغير الله! وهكذا كُلّ مَن تَبعَ غيره في مخالفة شَرْعَ الله تعالى وهو يَعتقد أن لهذا المتبوع الحق في ذلك، أما مَن أطاع مخلوقاً لجهلٍ أو رهبة مع اعتقاده بحُرمة ذلك فإنه يُعدّ عاصياً أو مُكرَهًا لا مُشرِكاً [(٢)].

---

(١) رواه والترمذي(٣٠٩٥)، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٢٩٣)، وقد سَبق تخريجه.

(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٩/٧ ، وانظر: باب (مطاعة المخلوق) في كتاب التوحيد وشروحه.

٣- **ومن براهين فساد ما خالَف شَرْعَ الله:** ازدياد الفُرقة والضعف والفتن وتكالب العَدُوّ؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ النور٦٣.

ومعنى (يخالفون عن أمره): أي يَعْدِلون عن حُكمه وشرعه.

و(تصيبهم فتنة): أي في قلوبهم مِن كُفْرٍ، ونفاقٍ، وبدعة، وشرك.

و(عذابٌ أليم): أي في الدنيا بقتلٍ أو حبسٍ أوحَدٍّ أو تَسَلُّطِ عدوٍّ أو السلطان الجائر؛ ونحو ذلك..[1].

٤- ومِن البراهين: قصور القوانين والأهواء عن الحق والحقيقة؛ ومثاله: كنظام بعض القوانين في (الزنا) فإنها لا تعتبره زناً إلا إذا كان بإكراه، أما الذي باختيارٍ مِن الطرفين فليس بزناً عندهم؛ وعقابه عندهم لا يتعدَّى الحبس لأيام؛ متغافلين عن العواقب، واختلاط النَّسب، ودمار المجتمع، وضياع الذُّرية في جميع الحالات، وانتشار الأمراض الفتّاكة؛ كالإيدز ونحوه..

(١) راجع تفسير ابن كثير وتفسير الطبري عند هذه الآية (٦٣) من سورة النور.

ورَحِم اللهُ الإمامَ عبد الله بن محمد الاندلسي القحطاني ؛ إذ قال في "نونيّته" الشهيرة :

وشـريعةُ الإسلامِ أفضلُ شِـرْعةٍ ... دِينُ النّبيِّ الصـادِقِ العَـدنانِ

هُوَ دِينُ آدمَ والـمَلائِكِ قَبلَهُ ... هُوَ دِينُ نُـوحٍ صـاحِبِ الطُّوْفانِ

هُوَ دِينُ إبـراهيمَ وابنَيـهِ مَعًا ... وبهِ نَجا مِن نَفْحَـةِ النِّيرانِ

هُوَ دِينُ يعقوبِ النّبيِّ ويـونُسٍ ... وكِلاهُـما فِـي اللهِ مُبْتَلَيـانِ

هُوَ دِينُ داوُدَ الخَـلِيفَـةَ وابْـنِـهِ ... وَبِـه أَذَلَّ لَـهُ مُـلُـوكُ الجَـانِ

وبِهِ أَتَى لُـوطٌ وصَـاحِبُ مَدْيَنٍ ... وَكِلاهُما في الدِّينِ مُـجْتَهِدانِ

وَلَـهُ دَعَا هُـودُ النَّبيُّ وَصَـالِحٌ ... وَهُـمـا لِـدِيْـنِ اللهِ مُـعْتَـقِـدانِ

ولَهُ دعا عِيسَى ابنُ مَريمَ قَـومَهُ ... لَمْ يَدْعُهُمْ لِعِبادَةِ الصُّـلبانِ

وكَمـالُ دِيـنِ اللهِ شَـرْعُ محمدٍ ... صَـلَّى عَـليـهِ مُنَزّلُ القُرآنِ

وأُلُو النُّبوّةِ والهُدَى ما مِنهُمُ ... أَحَدٌ يَهودِيٌّ ولا نَصْراني

بَلْ مُسلمونَ ومؤمِنونَ برَبِّهِمْ ... حُنفاءُ في الإسرارِ والإعلانِ

دِنْ بالشريعةِ والكِتابِ كِلَيهما ... فَكِلاهُما لِلدِّينِ واسِطتانِ

إِني اعْتَصَمْتُ بشَرْعِ محمدٍ ... وعَضَضْتُهُ بنواجِذِ الأَسـنانِ

❖ ❖ ❖

"الحَقّ" والأمن والعدل والاستقرار
هو الغاية من التشريع والقانون

الحَقّ: هو اختصاصٌ مباحٌ مشروعٌ؛ يُخَوّل صاحبة الاستئثار والتصرف، يَحميه القانون، ويوجب على الغير احترامه وعدم التدخل فيه.

والحقوق ثلاثة أنواع: شخصية، ومالية، وفكرية.

فالشخصية: ما يتعلق بالشخص ذاته، وشخصيته واسمه ونسبه وأسرته.

والمالية: هي الاستحقاق والممتلكات والبيع والشراء..

والفكرية: هي المخترعات والصناعات والمؤلَّفات والكتب..

وحقوق الإنسان تبدأ بولادته وتنتهي بموته ـ موته الحقيقي أو الحُكمي ـ.

وشخص الحق ـ الذي له أو عليه الحق ـ إما أن يكون (طبيعيًّا) يُعبّر عن نفسه، أو (اعتباريًّا) ينوب عن جهةٍ هيئةٍ أو مؤسسةٍ أو شركةٍ أو كيانٍ أو دولة..

ولا بدّ في شخص الحق من تحديد: اسمه وهويته وولادته ومكانه وبلدته وجنسيته وديانته وحالته الاجتماعية، **والتأكد** من ذمته المالية بما له أو عليه من حقوق وديون، **والتأكد** ـ كذلك ـ من أهليته الشرعية والنظامية، وسلامة أهليته من الموانع والعوارض، وإذا سَقطَت أهليته فلا بد له من وصيٍّ أو وليّ أو وكيلٍ شرعي.

ومَن له حَقّ فعليه ـ عند النزاع ـ إثباته بإحدى وسائل الإثبات؛ التي هي: الإقرار باختيارٍ من غير إجبار، والشهادة، والكتابة، والأدلة الرقمية المعاصرة، والرسائل الالكترونية، والقرائن، والعُرف، والمُعايَنة، وخِبرة الخُبراء، واليمين، وفي الحديث الصحيح: (البيّنة على المُدّعي، واليمين على المُنكِر).

استعمال "الحَقّ" بين المشروع والممنوع

إن كلَّ صاحب حقٍّ له استعمال حَقّه المشروع والتصرف فيه والاستنفاع منه وبه..

غير أن القاعدة في ذلك أنه "لا يُستعمل الحقّ المشروع إلا في الوجه المشروع".

وعليه فاستعمال الحق نوعان:

١ ـ **استعمالٌ صحيح مشروع**: وهو استعماله فيما هو مخصص له، وفق الشريعة والأنظمة والقوانين المعتبَرة، من غير ضرر ولا إضرار ولا اعتداء على المصالح العامة أو الخاصة.

٢ ـ **استعمالٌ خاطئ ممنوع**: وهو استعمال الحق ـ تعَسُّفًا ـ في الظلم والعدوان والاعتداء وإهدار المصالح وإلحاق الضرر بالآخرين "استعمال الحق المشروع في وجهٍ غير مشروع"، فذلك من الكبائر المحرّمة الممنوعة شرعًا وعقلاً وقانونا.

مثال:

كالسكين، والسيارة، والمذياع، والهاتف الجوال..، تُستخدَم في وظيفتها التي هي لها، فإذا استُخدِمَت السيارة ـ مثلاً ـ للتفحيط أو لإضرار الناس فذلك الممنوع، وإذا استُخدمَت السكين لأذية الناس فذلك عدوان ممنوع محرّم..

ومثل: القوامة على الزوجته، حَقّ للزوج؛ تكون بالمعروف وفي المعروف والرحمة والحق وعدم الضرر.

الفصل الرابع



معنى الاعتصام بالقرآن والسُّنة

القرآن والسُّنة هما مَصْدَرا الهداية والتشريع ، وهُمَا الأصل الأصيل للدِّين والحياة والأحكام والتشريع والسعادة في الدارين، ويَحْرُم الحكم بغيرهما أو العدول عنهما إلى غيرهما.

ومِن ذلك يُعلَم تحريم الاستغناء بالقرآن عن السُّنة والعكس، فهُما وَحْيانِ مِن عند الله تعالى ؛ متكاملان لا يُغْنِي أحدهما عن الآخر، والسُّنة موضّحة ومُفَصِّلة ومُبيِّنة لكثيرٍ مما أُجمِلَ في القرآن من الأحكام والأصول والتشريعات.

والاعتصام: يَعني التمسّك، واعتَصَم بالشيء: أي تَمَسك به بقوّة[1].

ومعنى الاعتصام بالقرآن والسُّنة: أي التمسك بهما والسَّيْر على هديهما والالتزام بأحكامهما والاستقامة على مقصودهما، وعدم مُخالَفتهما، فما كان فيهما مِن حلالٍ أحللناه، وما كان فيهما مِن حرامٍ حَرّمناه، وما كان فيهما مِن أمرٍ تَبعناه، وما كان فيهما مِن نهيٍ تَركناه .. ولا نتصرف إلا في ضوئهما، ولا نعمل عملاً أو نقول قولاً حتى نَعْلم حُكم الله فيه ؛ فهذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم ؛ الذي أَمَرنا اللهُ بالاعتصام به فقال: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ آل عمران ١٠١.

(١) القاموس المحيط ص١٤٦٩ للفيروس آبادي ط مؤسسة الرسالة.

وجوب الاعتصام بشريعة الله
وخاصّةً عند ظهور الفِتن

إنّ مما يضاد القرآن والسُّنة ويُبعِد عنهما:

الرأي.

والهوى.

والقول بغيرِ عِلم.

فهي الهلاك والشقاء؛ لأنها تُصادم القرآن والسُّنة وتُبعِد عنهما، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ الأنعام ١٥٣، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ القصص ٥٠.

والقول على الله بغير عِلم؛ فإنه مِن خطوات الشيطان المذمومة المُحَرَّمة؛ ومِن أَعظَم المنكَر؛ ومِن أسباب الضلال، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ الإسراء ٣٦.

وقال النبي ﷺ: (**إن الله لا يَنتزع العِلْم بَعْد أن أعطاهُموه انتزاعاً، ولكن يَنْتزِعُه منهم مع قَبضِ العلماء بِعِلْمِهم، فيَبقَى ناسٌ جُهّالٌ فيُفتُون برأيهم، فَيَضِلون ويُضِلون**)[1].

(١) رواه البخاري (٧٣٠٧)، ومسلم (٦٧٥٠).

وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: (**إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السُّنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها؛ فقالوا بالرأي؛ فَضَلّوا وأَضَلوا**) [1].

و(**الهوى**) هو ما تهواه النَّفْس ويُمْلِيه الرأي حَسْب الشهوات والطبائع.

و(**الفتنة**) هي الاختبار والامتحان، يقال افتن فلان أَي اختبرْهُ وامتحنه، واللهُ يَفتِن العبدَ ويختبره بالشهوات والملذات والهوى ليَرَى أيعتصم بالله ويصبر ويُقدِّم محبوبَ الله على هوى نَفْسه؛ أم يُفتن ويُغلَب ويُهان في هذا الابتلاء والامتحان، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ الأنبياء: ٣٥.

وقال ـ مُبيّناً الحكمة مِن هذا الابتلاء ـ ﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأعراف ١٦٨، فليس لنا في هذا الأمر اختيار، خاصة مع الفتن التي كَقِطَع كالليل المُظلِم.

دِينُ النبيِّ محمدٍ أخبارُ ... نِعْمَ المَطِيّةُ للفتى الآثارُ

لاَ تَرْغَبْ عن الحديثِ وأَهْلِه ... فالرأيُ لَيلٌ، والحديثُ نهارُ

فالواجب على المسلم أن يَلوذ ويَعتصم ويَتمسك بهَدي الله ورسوله وبما جاء في القرآن والسُّنة؛ استجابة لأَمْرِ الله تعالى: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾، وقوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أَيْ القرآن والسُّنة.

---

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر ١٥/٢١٣.

❖ وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ أوصى أُمَّته بالقرآن وقال: (**تركْتُ فيكم ما إن تمسكتم به فلن تَضلُّوا بَعْدَه أبدا ؛ كتاب الله وسُنّتي**)[١].

❖ وعن العرباض بن سارية ـ رضي الله عنه ـ قال : (وَعَظَنا رسولُ الله ﷺ يوماً موعظةً بليغةً ذَرَفَتْ منها العيون ووجلَتْ منها القلوب ؛ فقيل : يا رسول الله كأنّ هذه موعظة مودّع ، فماذا تَعْهد إلينا ؟ فقال ﷺ: (**أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه مَن يَعِشْ منكم بعدي فَسَيَرَى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور ؛ فإن كُلَّ مُحْدَثةٍ بِدْعة ، وكُلَّ بِدْعةٍ ضلالة**) [٢].

❖ وفي صحيح مسلم أيضاً عنه ﷺ قال: (**إن الله يَرضَى لكم ثلاثاً، ويَكْرَه لكم ثلاثاً ، فيرضَى لكم أن تَعْبدوه ولا تشرِكوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرّقوا ، ويَكْرَه لكم : قيل وقال ، وكَثرة السؤال ، وإضاعة المال**)[٣].

❖ وقال النبي ﷺ: (**تعوّذوا بالله مِن الفِتن ما ظَهَر منها وما بَطَن**)[٤].

---

(١) رواه مسلم (٢٩٥٠) كتاب الحج ؛باب حج النبي ﷺ.

(٢) رواه أبوداود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه(٤٤)،وأحمد (١٦٨١٥)، **والخلفاء الراشدون المهديّون**: أبو بكر، وعمر ، وعثمان ، وعلي. رضي الله عنهم.

(٣) رواه مسلم في صحيحه (١٢٣٦) كتاب الإمارة باب الاعتصام .

(٤) رواه مسلم في صحيحه (٧١٦٢).

❖ وقال ﷺ: **(بادِروا بالأعمال فِتناً كَقِطَعِ الليل المظلم ، يُصْبِح الرجل مؤمناً ويُمسي كافراً ، ويُمسِي مؤمناً ويُصبح كافراً ، يبيع دِينه بِعَرَضٍ من الدنيا)** [(١)].

❖ وقال ﷺ: **(ستكون فِتن ، القاعد فيها خيرٌ مِن القائم ، والقائم فيها خيرٌ مِن الماشي ، والماشي فيها خيرٌ مِن الساعي ، ومَن تَشَرَّف لها تَستَشْرِفُه، فمَن وَجَدَ فيها مَلجأً أو مَعَاذاً فليَعُذْ به)** [(٢)].

وفي الصحيحين عن **حذيفة بن اليمان** ـ رضي الله عنه ـ قال : (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني ؛ فقُلتُ يا رسول الله : إنّا كُنّا في جاهليةٍ وشَرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير مِن شَرّ ؟ **(قال نَعم)**.

قُلتُ: وهل بعد ذلك الشر مِن خير ؟ **(قال نَعم وفيه دَخَن)**. قُلتُ: وما دَخَنُه ؟ قال: **(قومٌ يَستنّون بغير سُنّتي ويَهْدُون بغير هَدْيي ؛ تَعْرِفُ منهم وتُنكِر)**.

قلتُ: وهل بعد ذلك الخير مِن شَرّ ؟ قال: **(نَعم ؛ دُعاةٌ على أبواب جهنم مَن أجابهم إليها قَذَفُوه فيها)**. فقلت صِفْهم لنا يا رسول الله، قال: **(نَعم؛ قومٌ مِن جِلْدَتنا ويتكلمون بألسنتنا)**.

---

(١) رواه مسلم ؛ كتاب الفتن (٢٠٣٨) ؛ والترمذي (٢٢٢٦) ؛ وأحمد (٧٩٨٨) .

(٢) رواه البخاري (٣٥٢٣) ؛ ومسلم (٧١٩٦).

قلتُ: فما ترى إن أدركني ذلك يا رسول الله؟

قال ﷺ: (**تَلْزَم جماعة المسلمين وإمامهم**).قُلتُ فإن لَم يَكُن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: (**فاعتَزِل تلك الفِرَق كُلّها ولو أنْ تَعَضّ على أصْلِ شَجَرةٍ حتى يُدركك الموتُ وأنتَ على ذلك**) [(١)].

❖ وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ:

(**تُعْرَضُ الفِتَنُ على القُلُوب كالحصِيرِ عُوداً عُودا ؛ فأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَها نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوداء ؛ وأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَها نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيضاء ؛ حتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلبَيْن، علَى أَبيَضَ مِثْل الصَّفا؛ فلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دَامَت السّماواتُ والأَرض، والآخَرُ أَسوَدُ مُرْباداً كالكُوزِ مُجَخِّيا لا يَعرِفُ مَعْرُوفاً ولا يُنكِرُ مُنكَراً إلاّ ما أُشْرِبَ مِن هَوَاه**)[(٢)].

فمِن هذه النصوص يُفهَم: أن مَن كَفر أو عَصى، ولَم يُحَقّق إسلامه وإيمانه، وأضاع الصلاة ومَنَع الزكاة، واتبع الشهوات، وانخدع بالفتن والمُضِلات، وأكل الربا والحرام، وأَحَب وبَغَض في غير الله، وأَحَل ما حَرّم الله وحَرّم ما أحَل اللهُ تعالى .. فإنه لَم يَعتصم بالقرآن والسُّنة، ولَم يهتدِ بهَدْيهما، وهو في ضلالٍ وهلاكٍ إلا أن يُلهِمه اللهُ رُشْدَه.

(١) رواه البخاري (٣٥٢٨)، ومسلم (٤٧٤٠) باب الأمر بلزوم الجماعة.

(٢) رواه مسلم (٣٢٥) باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ورواه أحمد في المسند (٢٣٠٥٧).

وعند الهوى والفتنة وظهور الجهل لا مَخْرَج للمُسلِم إلا في القرآن والسّنة؛ ليكونا مُعتَصَماً ومُتمسَّكاً ومَلاذاً من الانزلاق في الشَرّ وفي خسارة الدارَين.

والفتنة محيطة بالإنسان وساعِيَةٌ إليه؛ وليسَتْ فتنة بل فِتنٌ كثيرة، فتنة الدنيا، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الغناء والفساد، **فتنة** المنافقين والمرجفِين، فتنة تقليد الكفار والإعجاب بحضارتهم الزائفة، فتنة القنوات والصُّور والفضائيات، فتنة المسلسلات، فتنة المباريات والفنّ، فتنة بعض المواقع على شبكة النت، فتنة برامج التواصل .. بل فتنة آخِر الزمان، وفتنة التفرق والعصيان وظهور الجماعات ـ إسلامية بزَعمها وغير إسلامية ـ كُلُّ فِرقةٍ تَدَّعي لنفسها الكمال وتَقدح في الأُخرى بدون نظرٍ إلى الحق؛ مع أنه ليس في الإسلام طائفية ولا حِزبيّة ولا مَذهَبيّة.

إنها فِتنٌ وابتلاءات مَن لَم يَعتصم معها بالقرآن والسُّنة ويهتدِ بهديهما وإلا ساقَتْه حتى يصير ممن يُقال لهم يوم القيامة: ﴿وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾ الحديد ١٤.

أيّامُ الصَّبْر والقَبْضِ على الجَمْر

تلك هي أيام آخِر الزمان؛ التي يُصبح الدِّين فيها غريبًا والمتمسكون به غُرباء؛ ويقِلّ فيها العِلم؛ ويَظهر فيها الجهل، ويَكثر الهَرج والقتل ويُطاع فيها الشُّحّ، ويُتَّبع الهوى، ويُعجَب كُلُّ ذي رأيٍ برَأيه، وتَزيد الفِتن، وتُضاع الأمانة، ويُخَوَّن الأمين، ويؤتَمن الخائن، ويَشِيع الفساد ويوسَد الأمر لغيرِ أهْلِه؛ ففي هذه الحال: القابض على دِينه والمتمسك به يكون كالقابض على الجمر، وهذه الأيام التي تتطلّب مِن أهلها ومُعاصِريها الاستعانة بالصبر والصلاة؛ على الفاسـقِين والفاسـقات والمستهزئين والمستهزئات..

قال الله تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ البقرة: ٤٥.

وقال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ المائدة: ٢٣.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ الحجر: ٩٩.

❖ وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رَسُولَ اللّهِ ﷺ: **(يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِم عَلَى دِينِهِ كالقابضِ علَى الـجَمْر)**[1].

(١) رواه الترمذي(٢٢٩٦)؛ وأحمد(٢٣٠٥٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٥٧).

❖ وعن أبي ثعلبة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ﷺ:

(إنَّ مِنْ وَرَائِكُم أيَامَ الصَّبر؛ الصَّبْرُ فيها مِثلُ قَبْضٍ عَلَى الجمْر، لِلعامِلِ فِيهِم مِثلَ أجْرِ خَمسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثلَ عَمَلِه، قيلَ: يا رَسُولَ الله: أجْرُ خَمسِينَ مِنهُم أم مِنّا ؟ قالَ : بل مِنكُم)[(١)].

❖ وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي ﷺ:

(بادِروا بالأعمالِ فِتناً كقِطع الليل المظلِم ، يُصبحُ الرَّجُل مؤمناً ويمسي كافراً ، يَبيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِن الدّنيا قليل)[(٢)].

❖ وقال ﷺ: **(اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلاّ والذي بعده شَرٌ مِنه حتى تَلْقَوا ربكم)** [(٣)].

❖ وقال ﷺ: **(بَدَأَ الإسلامُ غَرِيبا؛ وسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبا؛ فَطُوبى لِلغُرَباء)**[(٤)].

---

(١) رواه ابو داود (٤٣٣٧)؛ والترمذي (٣١٥٧)؛ وابن حبان في صحيحه (٣٨٤)، وأوضح أيام الصبر في صدر الحديث **بقوله** :(إذا رَأَيْتَ شُحّاً مُطَاعاً ، وهَوىً مُتَّبَعاً، ودُنْيَا مُؤْثَرَةً ،وإعجابَ كُلِّ ذِي رأْيٍ برَأْيه)، فالصابر المحتسب المعتصم بالقرآن والسنة في أيام الصبر والفتنة والفساد.. له كأجر خمسين من الصحابة ؛ رضي الله عنهم.

(٢) رواه مسلم في صحيحه (١١٨) ، وأبوداود (٤٢٦٢) ، وأحمد (٨٩٨٢) ، **وقوله**: (الرَّجل) تغليبًا ؛ **فالنساء** يدخلن في هذا الحديث.

(٣) رواه البخاري (٧٠٦٨)؛ والترمذي (٢٢٣٧)؛ وأحمد (١٢٠٩٣)، وفي لفظٍ (عامٌ أو يوم).

(٤) رواه مسلم (٣٢٨)؛ ورواه أحمد واصحاب السّنن.

❖ وقال ﷺ: (**يَتقارَب الزمان ، ويَنقص العِلم ، ويُلقَى الشُحّ ، وتَظهر الفتن ، ويَكثر الهرج**). قالوا وما الهَرج ؟ قال: (**القَتل القَتل**)[١].

❖ وقال ﷺ: (**سَيَأْتِي عَلَى النّاسِ سَنَواتٌ خَدَّاعَاتٌ؛ يُصَدَّقُ فِيها الكاذِب ، ويُكَذَّبُ فِيها الصَّادِق ، ويُؤتَمَنُ فِيها الخَائِن ، ويَخُونُ فِيها الأَمِين ، ويَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ، قِيلَ: وما الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتكلَّم فِي أَمْرِ العَامَّةِ**) [٢].

❖ وفي الصحيحين عَنْ أم المؤمنين زَينبَ بنتَ جَحْشٍ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّ النبيَّ ﷺ اسْتَيقَظَ مِن نَومِهِ وهُوَ يَقُول: (**لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَيْلٌ لِلعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ اليَومَ مِن رَدْمِ يأجُوجَ ومأْجُوجَ مِثلُ هـذِه**) ؛ وحَلّق بإبهامه والتي تليها ، **قالت**: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ أَنَهْلِكُ وفِينا الصَّالِحُون؟ قالَ: (**نَعَم ؛ إِذا كَثُرَ الخَبَث**) [٣].

---

(١) رواه مسلم (٦٧٤٥)، وأبو داود (٤٢٥٣) ؛ وابن حبان في صحيحه (٦٥٩٧).

(٢) رواه ابن ماجه (٤٣٢١)، وأحمد (٧٨٧٠)، وحَسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة، و**الخِدَاع**: هو المكر والحيلة ، وإضافته للسنوات مَجَاز ؛ والمقصود أَهْل السنوات، و**التافه**: أي الحقير الجاهل الغير مُتّزِن ، وكما قيل :

نَعيبُ زمانَنا والعَيبُ فِينا ... وما لزمانِنا عَيبٌ سِوانا

ونَهْجو ذا الزمان من غير ذَنْبٍ ... ولو نَطق الزمان لنا هجانا

وما ذئبٌ يأكلُ لَحْمَ ذئبٍ ... ويأكلُ بَعْضُنا بعضًا عَيَانا

(٣) رواه البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٧١٨٤).

❖ وعن (خَبّاب بن الأرَت)[1] قال: أتينا رسول الله ﷺ وهو متوسّدٌ بُردَته في ظِلّ الكعبة، فشَكَونا له ما لاقينا من الأذى والعذاب، وقلنا: ألا تدعو الله لنا وتستنصِر لنا ؟ فقال ﷺ: **(لقد كان الرَّجل فيمَن كان قبلكم يُمشَط بمِشَاط الحديد ما دون عِظامه مِن لحمٍ وعَصَب؛ ما يَصرِفه ذلك عن دِينه، ويوضَع المنشار على مِفرَق رأسه فيُشَقّ نصفين؛ ما يَصرِفه ذلك عن دينه، ولَيُتِمّنّ اللهُ هذا الأمر حتى يَسير الراكب مِن صنعاء إلى حضرموت ما يَخاف إلا اللهَ والذئبَ على غَنَمه، ولكِنّكم تَستعجلُون)**[2].

❖ وعن عبدالله بن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال: كُنتُ رديف النبي ﷺ يومًا؛ فقال: **(يا غُلام، إني أُعَلّمكَ كلمات: احفَظِ اللهَ يَحفظك، احفظ الله تَجدْهُ أَمامَك، تَعَرّف إلى الله في الرَّخاء يَعرِفكَ في الشِّدّة ، إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استَعنتَ فاستَعِن بالله، واعلَم أَنّ الأُمّة لو اجتمعَت على أن يَنفعوكَ بشَيءٍ لَم يَنفعوكَ إلا بشَيءٍ قد كَتبه اللهُ لك، ولو اجتمَعوا على أن يَضُرّوكَ بشيءٍ لَم يَضُرّوكَ إلا بشيءٍ قد كَتَبه اللهُ عليك، رُفِعَت الأقلام وجَفَّت الصُّحُف، واعلَم أن ما أخطأكَ لَم يَكُن لِيُصيبُك، وما أصابكَ لَم يَكُن ليُخطِئك ، وأعلَم أن في الصبر على ما تَكره خيرًا كثيرا، وأنّ الصبرَ مع النصر ، وأن الفَرَجَ مع الكَرب ، وأن مع العُسرِ يُسْرا)**[3].

---

(١) خباب بن الأرت، من السابقين للإسلام، أُوذي وعُذّب في الله فصبر وثبت على إسلامه، وهاجر مع المهاجرين، وشهد غزوة بدر وما بعدها وصِفّين والنهروان، مات بالكوفة ٣٩هـ رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٦٩٤٣)، وابن حبان (٦٦٩٨).

(٣) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٢٨٠٣)، وصححه الألباني.

❖ وفي قِصة أُسرة آل ياسر ؛ كان ﷺ يَمرّ بعمّار وأبيه(ياسر) وأُمه(سُمية) وهُم يُعَذَّبون في وادي الأَبطح ؛ ويقول لهم: (**صَبراً آل ياسر؛ فإن مَوعدَكم الجنة**)[1].

ومِن العَجب قول أَحَد التائهين:

إني بُليتُ بأربــعٍ ما سُــلِّطـوا ... إلا لِعِظَمِ مُصــيبتي وبـلائي
نَفْسِي والهوى والشيطانُ والدنيا ... كيف الخلاصُ فَكُلّهم أعدائي

ما عَلِم أن خَلاَصهُ ونجاته في ذكر الله ؛ وفي اتباع (القرآن والسُّنة) الّذان مَن أعرض عنهما فكما قال الله ـ جَلّ وعَلا ـ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ طه: ١٢٤.

❖ ❖ ❖

(١) رواه الحاكم (٦٥٣٤)، وصححه الأرناؤوط والألباني.

أعظم أسباب السلامة مِن فِتَن آخِر الزمان

إن مِن أعظم أسباب السلامة من الفتن والهوى ؛ ومِن شرور آخِر الزمان :

أولاً : الاعتصام بالقرآن والسُّنة ، والسَّيْرُ على هديهما والتفَقّه فيهما والعمل بما فيهما والحكم بهما ، فإنه لا يستطيع أحدٌ الاعتصام إلا إذا كان مِن أَهْلِ القرآن والسُّنة ؛ عِلماً وتفهّماً وتفقّهاً وتدبّراً وعَملاً واتباعا ؛ فإنّ فاقِدَ الشيء لا يستفيد منه ولا يُعطيه.

ثانيًا : الإكثار من الدعاء بالنجاة والثبات ؛ خاصّةً ما ثبت في الصحيحين عن النبيِّ ﷺ أنه كان يُكثر الدعاء : **(يا مُثبّت القلوب ثبّت قلبي على دِينك، يا مُصرّف القلوب صرّف قلبي على طاعتك)**.

وفي الصحيحين أنه ﷺ كان إذا أرسل أحَد أصحابه في مهمّةٍ دعا له وقال : **(اللهمّ ثبّته، واجعله هادياً مَهْديًّا)**.

وفي المسنَد والسُّنن عنه ﷺ قال : **(إذا كَتر الناسُ الذهبَ والفضةَ فاكنِزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألكَ الثبات في الأمر، والعزيمة على الرُّشْد، وأسألكَ شُكْرَ نِعمتك وحُسْنَ عِبادتك)**.

ثالثًا : المحافَظة على الصلوات الخَمس ؛ بطَهارتها وخشوعها وصِفتها المشروعة ، قال النبيُّ ﷺ : **(مَن حافَظَ علَى الصلاة كانت لَهُ نُورًا وبُرْهانًا ونَجاةً يَومَ القيامة، ومَن لَمْ يُحافِظ عَليها لَمْ يَكُن لَهُ نُورٌ ولا بُرهانٌ ولا نَجاةٌ؛ وكان يَومَ القيامةِ مَع قارُونَ وهامانَ وفِرعَونَ وأُبَيِّ بنِ خَلَف)**[1].

---

(١) رواه أحمد(٦٥٦٠)، والدارمي(٢٧٢٠)، وابن حبان (١٧٢١)، وصححه ابن باز وأحمد شاكر.

رابعًا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في الحق؛ وطاعته في طاعة الله، وإحياء سُنّة النبي ﷺ والعمل بها والدعوة إليها واتباعها، وإنكار البدع وردّها، قال ﷺ: **(مَن عَمِل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو رَدّ)**[1].

خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في سبيله قال ـ تعالى ـ عن لقمان وهو يوصي ابنه: ﴿ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ﴾ لقمان:١٧.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ عظيم؛ وهو سفينة النجاة التي تَنجو به المجتمعات؛ كما قال ﷺ: **(والذي نَفْسي بيَدِه لتأمُرُنّ بالمعروف ولتَنهَوُنّ عن المنكر أو لَيُوشِكَنّ الله أن يَبْعَث عليكم عقاباً مِن عنده ثم لَتَدْعُنّه فلا يَستجيب لكم)**[2].

وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي ﷺ قال: **(مَثَل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثَلِ قومٍ اسْتَهَمُوا على سفينةٍ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال مَن في أسفلها: لو أنا خَرَقْنَا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ مَن فَوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هَلكوا جميعاً، وإذا أَخذوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعا)**[3].

---

(١) رواه مسلم (٤٤٩٣) كتاب الأقضية.

(٢) رواه أحمد برقم(٢٣٣٤٩) والترمذي(٢١٦٨) في كتاب الفتن ؛وحسنه الألباني.

(٣) رواه البخاري في صحيحه (٢٤٥٠)؛ ورواه أحمد وأصحاب السُّنن.

ثواب الاعتصام وبُشرَى المعتصِمين

قال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ الزمر: ١٨، وقال: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ آل عمران: ١٠١، وقال: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ الأنبياء: ١٠٣، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ طه: ١٢٣، وقال تعالى: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ الأنعام:١٥٥.

وفي صحيح ابن حبان عن النبي ﷺ قال: (**أَبشروا أَبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ؟ قالوا :بلى. قال : فإن هذا القرآن سَببٌ طَرَفه بيَدِ الله، وطَرَفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تَضِلوا ولن تهلكوا بَعْده أبدا)** [(١)].

فالأُمّة ـ والحمد لله ـ لا يزال فيها مُعتصِمون متمسكون بالقرآن والسُّنة مُتَخَلّقون بأخلاقهما ؛ فَهُم الطائفة المنصورة القائمة على الحق التي لا تَهلك ؛ ولا يَضرّها مَن خالَفها، والخير باقٍ في أُمّة محمدٍ إلى يوم القيامة، لما جاء في الصحيحين عنه ﷺ قال: **(لا تزال طائفة مِن أُمّتي ظاهرين على الحق؛ لا يَضُرّهم مَن خَذَلهم أو خالَفهم حتى يأتي أَمْرُ الله وهُم كذلك)** [(٢)].

---

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (١٢١)، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٥/٩ ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(٧١٣).

(٢) رواه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٠٩٥).

ولما أَخبر النبي ﷺ عن "الافتراق" بقوله: **(وستَفتَرِق هذه الأُمّة على ثلاثٍ وسبعين فِرقة)**[1]؛ فإنه لَم يَقُل المسلمون، بل قال هذه الأُمّة، ليبين أن أَهل الإسلام أُمّةً واحدة لا تتفرّق.

وهل حَدّد النبيُّ ﷺ تلك الفِرَق؟

لَم يُحَدّد الرسولُ ﷺ وقتًا لخروج هذه الفِرق؛ فهي ممتدة إلى آخِرِ الزمان، كما لَم يُحدّد لكل فِرقة وصفًا؛ إلا وصفًا واحدًا؛ هو الخروج عن شرع الرسول وسُنّته وعن منهج الصحابة الكرام، فكُلّ فرقةٍ تتعصب وتتكتّل على رأيٍ أو مَذهبٍ يُخالِف منهجَ الشرع ويناقِض عقيدة أهل السنة والجماعة فهي فِرقةٌ ضالّة؛ لأنها خالفَتْ ما كان عليه الرسول والصحابة، وكُلّ فِرقةٍ لها أصولٌ دون درجة الكُفر فإنها توصَف بالضلال والفِسق..

ولا شَكّ أن الروافض، والمعتزلة، والخوارج الذين يُكفِّرون مُرتكِب الكبائر، والمرجئة الذين يَفصِلون الإيمان عن العمل؛ وما تَفَرّق مِن هؤلاء مِن عشرات الفِرَقِ.. أنها فِرَقٌ مُخالِفة للقرآن والسُّنة والجماعة، والله أعلم بما في الغيب..

أما الفِرقة (الواحدة) التي استثناها النبي ﷺ فتُعرَف بأنها السواد الأعظم المُتّبع لسُنّة النبي ﷺ وهَدِي خُلَفائه الأربعة الراشدين، وصحابته الكرام عليهم رضوان الله أجمعين.

---

(١) رواه أبو داود (٤٥٩٦)، والترمذي (٢٦٤١) وقال حَسَنٌ صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٤٩٢).

وهذه الفِرقة الناجية ليست بالكثرة وليس نجاتها بكَثرتها؛ بل باتّباعها للقرآن والسُّنة النبوية واجتماعها عليهما وعلى هَدْيهما؛ ولو كانوا أشخاصًا معدودِين قِلّة؛ فالعِبرة بالحقّ ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴾الأنعام: ١١٦ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴾ يوسف: ١٠٣.

انتهى

واللهَ أسأل أن يوفّقنا للتمسّك والاعتصام بالقرآن والسُّنّة

مَنبع العِزّةِ والسيادة، ورَمز القوة والسعادة

وإلى الله عاقبة الأمور.

المراجع

١. القرآن الكريم .

٢. صحيح البخاري.

٣. صحيح مسلم.

٤. السنن الأربع.

٥. مسند الإمام أحمد.

٦. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

٧. لسان العرب لابن منظور.

٨. القاموس المحيط للفيروزآبادي.

٩. الأشباه والنظائر للإمام عبد الرحمن السيوطي.

١٠. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية.

١١. الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي.

١٢. العُرف وأَثَره في الشريعة والقانون د. أحمد سير المباركي.

١٣. العرف والعمل به د. علي الجيدي.

١٤. الأعراف البشرية د. عمر الأشقر.

١٥. الإسلام دين السلام د. سليمان الحقيل.

١٦. منهاج السّنة لشيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله.

١٧. مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله.

١٨. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله.

١٩. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله.

٢٠. تحكيم القوانين الوضعية للشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله.

٢١. كتاب الشريعة للإمام الآجري ـ رحمه الله.

٢٢. التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عودة.

٢٣.الجامع لمسائل أصول الفقه د. عبد الكريم النملة.
٢٤.شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي.
٢٥.الاجتهاد فيما لا نَصّ فيه للطيب الخضيري.
٢٦.الاستدلال عند الأصوليين د. علي العميريني.
٢٧.الاسلام دِين السلام د. سليمان الحقيل.
٢٨.المسلمون بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية د. أحمد الحصين.
٢٩.مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان.
٣٠.محاسن الشريعة الإسلامية للعلاّمة عطية محمد سالم.
٣١.مبادئ القانون، وزارة التعليم.
٣٢.موجز التاريخ الإسلامي لأحمد معمور.

❖ ❖ ❖

فهرسة الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥
الفصل الأول : فضل الشريعة ومكانتها ومحاسنها.....	٧
مكانة الشريعة وكمالها	٩
من محاسن شريعة الاسلام	١٠
أبيات شعرية جميلة من الهَمْزية الشوقية	١٦
وجوب الحكم بالشريعة مع الرضا والتسليم.....	١٧
القضاء والقضاة	٢٠
بين السلطان والقرآن	٢١
فضل تطبيق الشريعة في استتباب الأمن	٢٢
الفصل الثاني : في الأعراف والعادات وأحكامها.....	٢٣
العُرف والعادة والفرق بينهما	٢٥
أقسام العرف عند العلماء	٢٦
العرف العام والخاص والقولي والعملي	٢٦
أقسام العرف من حيث الصحة والفساد	٢٧
العُرف الشرعي	٢٨
تعارُض العرف مع الشرع أو اللغة أو عُرف آخر	٢٨
العرف عند الفقهاء	٢٩
القواعد الخمس الكبرى عند الفقهاء	٢٩
حُجية العُرف في الشرع	٣٠

شروط الرجوع إلى العرف شرعاً	٣١
مقولة جميلة لابن القيم ـ رحمه الله ـ في مكانة العرف	٣١
أمثلة مِن الأحكام المبنية على العرف شرعاً	٣٣
موقف الشريعة من الأعراف القَبَلية	٣٤
خطر الأعراف والعادات إذا خالفت شرع الله واقوال العلماء فيها	٣٦
(أمثلة) من الواقع للأعراف والعادات الخاطئة وخطرها	٣٨
تحريم عدم الرضى بحكم الشريعة	٣٨
خَطر الذهاب للسحرة والمشعوذين	٣٨
تحريم الافتخار بالتسلط والاستيلاء على وجه الباطل	٣٩
تحريم المشاركات الإلزامية المالية	٣٩
تحريم الأخذ بالثأر وأنه من قوانين الجاهلية	٤٠
دعوى "غسل الشرف" من أعمال الجاهلية	٤١
حجر البنت على الأسرة أو القبيلة من أعمال الجاهلية	٤١
عدم توريث البنت في مال أبيها من أعمال الجاهلية.....	٤١
العصبية والاستعلاء من أعمال الجاهلية.....	٤٢
معنى الكفاءة في النكاح؛ واعتبار الدين لذلك	٤٤
مكمن الخطر في هذه الأعراف والعادات	٤٥
معنى العصبية القبلية وما يُذم منها	٤٦
الإعانة على الظلم من أعمال الجاهلية	٤٦
وجوب نصرة الظالم والمظلوم	٤٧
خطر التشبه بغير المسلمين في العادات والتقاليد	٤٨
أصنافٌ نُهينا عن التشبه بهم	٤٨

الفصل الثالث : القوانين الوضعية تاريخها وأحكامها وخطرها	٥١
تعريف القوانين ونشأتها	٥٣
نماذج من القوانين التاريخية القديمة	٥٣
الفرق بين الشريعة والقانون وبيان كمال الشريعة الإسلامية	٥٥
حكم تعلم القوانين وتعليمها	٦٤
أبيات شِعرية بليغة في مدح الشريعة	٥٧
براهين فساد ما خالف الشريعة	٥٨
أبيات شعرية جميلة من نونية الإمام القحطاني	٦٠
"الحقّ والأمن والعدل" هو الغاية من التشريع والقانون	٦١
استعمال الحق بين المشروع والممنوع	٦٢
الفصل الرابع : وجوب الاعتصام بالقرآن والسُّنة	٦٣
معنى الاعتصام بالقرآن والسّنة	٦٥
وجوب الاعتصام بالقرآن والسّنة	٦٦
الهوى والفتنة والرأي وخطرها	٦٧
حديث العرباض ـ رضي الله عنه ـ في فِتن آخر الزمان	٦٨
إن الله يَرضى لكم ثلاثاً ويَكره لكم ثلاثاً	٦٨
مِن فِتن آخر الزمان	٧١
أيام الصبر والقبض على الجمر	٧٢
ما يَعصِم مِن فِتن آخر الزمان	٧٧
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة	٧٨
عقوبة وخطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.....	٧٨
ثواب الاعتصام بالوحيين وبشرى المعتصمِين	٧٩

الطائفة المنصورة مِن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم	٨٠
افتراق الأمة إلى ٧٣ فرقة كلها في النار إلا واحدة	٨٠
هل حدّد الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تلك الفِرَق ؟	٨٠
صفات وعلامات الفِرقة الناجية	٨٠
النجاة تكون بالحقّ لا بالكثرة	٨١
المراجع	٨٢

❖ ❖ ❖

❖ ❖

❖

اقرأ للمؤلف

روضة الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار.
الروح والريحان في صحيح فضائل القرآن.
نزهة العقول في صحيح أسباب النزول.
الرحمة العالَميّة في صحيح السيرة النبوية.
الخُلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم.
التلخيص المفيد في علوم القرآن وأحكام التجويد.
آداب التلاوة وأخلاق القُرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء.
أساليب القرآن الكريم.
الرسوخ في الناسخ والمنسوخ.
موسوعة الفضل الكبير في علوم القرآن وفنون التدبر والتفسير.
التأصيل والتفريع في الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية).
التنبيهات في علم المتشابهات.
التحفة البهية في القواعد الفقهية.
اللباب في الحقوق والآداب.
أُصول روايتَي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية.
الصيام آداب وأحكام.
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام.
تسع غنائم أو تسع مهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها.
الجامع السديد في العقيدة والتوحيد.
المَثل الأعلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
كنوز العجائب مِن عِلم الأمثال والحِكم والوعظ والتاريخ والتجارب.
القصيدة النونية، دراسة وتعليق.
النفع الحثيث في عِلم الفرائض والتوريث.
دور الوسائل والتقنيات في طلب العلم والمعلومات.
جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها في الفقه الإسلامي (رسالة علمية).
إشادة البناء في سعادة الأسرة وتربية الأبناء.
فقه الدعوة إلى الله.
أدلة الفقه.
التشريف في علوم السُّنة ومصطلح الحديث الشريف.
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية في ضوء الوحيين".
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومَن لا يحبهم عز وجل.
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية".

رقم الإيداع : ١٤٤٥/١٩٦٤٢

ردمك : ٣ـ ٠١٦٦ـ ٠٥ـ ٦٠٣ـ ٩٧٨